

論我國影子銀行的 金融系統性風險審慎監管^{*} ——以強化中央銀行最後貸款人機制為中心

楊岳平^{**}

摘要

有鑑於非銀行金融體系於金融海嘯時引發的系統性風險，全球金融監管者均加強對所謂「影子銀行」的監管，我國金融主管機關卻相對忽視此一議題。由於我國非銀行金融機構與市場的重要性日益增長，本文首先參照影子銀行理論與金融穩定委員會的分析架構，探討我國影子銀行的具體樣貌，指出我國的票券市場與證券金融市場以及保險業與票券金融公司均須重點關注；本文接著探討控管影子銀行系統性風險的監管措施，於比較系統性重要金融機構指定、有序清理、強制保險與最後貸款人制度後，建議我國宜由加強最後貸款人制度著手；本文最後回顧國際學理發展與比較美國相關制度後，建議我國央行應將其緊急資金融通之適用範圍擴大至非銀行機構，輔以要求央行於融通終止後一年公告相關融通資訊，以強

* 投稿日：2019年4月22日；接受刊登日：2020年5月29日。〔責任校對：陳怡瑾〕。

本文研究內容承蒙科技部MOST 107-2410-H-002-008新進人員研究計畫補助，謹此特別誌謝。作者並感謝本文兩位匿名審稿委員與中研院法學期刊出版委員會對本文提供的評論與建議，對本文最終內容的改進提供諸多啟發，但一切文責仍由作者自負。此外作者特別感謝國立臺灣大學法律研究所碩士生陳榆與朱瑞翔對本研究提供的研究協助。

** 國立臺灣大學法律學院助理教授。alexpyang@ntu.edu.tw。
穩定網址：<http://publication.iias.sinica.edu.tw/42618002.pdf>。



化其系統性風險控管功能，並且加強道德風險控制與引入對央行適度的監督制衡機制。

關鍵詞：影子銀行、金融系統性風險、非銀行金融機構、系統性重要金融機構、最後貸款人、道德風險、審慎監管、中央銀行、金融海嘯。

目次

壹、前言	肆、論我國影子銀行的監管策略
貳、金融系統性風險理論與影子銀行	一、我國目前的影子銀行審慎監管策略
一、金融海嘯與非銀行金融機構	二、影子銀行系統性風險的事後審慎監管與市場監管機制討論
二、金融系統性風險理論與非銀行金融機構	三、我國強化我國央行最後貸款人機制的必要性
三、影子銀行的具體樣貌——國際層面與我國層面	伍、論我國央行的最後貸款人制度調整
四、我國的影子銀行問題剖析	一、最後貸款人機制的主要元素與規範
參、影子銀行的系統性風險監管措施	二、最後貸款人制度的比較法分析——以美國為例
一、金融穩定委員會的影子銀行監管建議	三、我國最後貸款人機制應有的調整
二、比較法律制度的發展	四、小結
三、學術界的進一步發展	陸、結論
四、小結——事前監管與事後監管的併用與平衡	

壹、前言

隨著金融活動日益複雜，金融審慎監管正面臨重大挑戰。傳統金融審慎監管以銀行為核心，強調存款人權益的重要性，透過監管銀行各項財務指標、設計特殊清理乃至存款保險，強化存款人對銀行體系的信心，避免存款人擠兌造成金融系統不穩定¹，但相關監管提高了銀行的經營成本，造成金融活動往非銀行移動，逐漸形成一個非銀行金融機構（non-bank financial institutions, NBFIs）體系，論者故稱此從事類似銀行業務並承擔類似風險的非銀行金融機構或市場為「影子銀行」（shadow banks）²。

影子銀行體系累積的金融風險，於2008年金融海嘯時爆發。金融海嘯基本上並非源自傳統認為最具系統性風險的銀行，若干問題金融機構——例如雷曼兄弟（Lehman Brothers）、美國國際集團（American International Group, AIG）、貝爾斯登（Bear Stearns）、美林證券（Merrill Lynch）及主要儲備基金（Reserve Primary Fund），均屬非銀行金融機構，或為證券商、保險業或貨幣市場基金。有鑑於此，影子銀行審慎監管於金融海嘯後成為國際金融組織關注的議題，包括國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）³、國際

1 HAL S. SCOTT, CONNECTEDNESS AND CONTAGION: PROTECTING THE FINANCIAL SYSTEM FROM PANICS 67-68 (2016); MORGAN RICKS, THE MONEY PROBLEM: RETHINKING FINANCIAL REGULATION 85-91 (2016); JOHN ARMOUR ET AL., PRINCIPLES OF FINANCIAL REGULATION 277-79 (2016).

2 國內關於影子銀行的研究文獻，參照：王志誠，銀行法，頁9-10（2014年）；林俊銘，投射更多的燈光在影子銀行上——其本質、問題及規範初探，財產法暨經濟法，41期，頁29-93（2015年）；吳顯宗，影子銀行監理趨勢，存款保險資訊季刊，27卷2期，頁133-134（2014年）；黃迺，影子銀行之介紹，臺灣經濟金融月刊，51卷6期，頁43-56（2015年）；甘雯綺，影子銀行的監理架構與問題，國際金融參考資料，65輯，頁70-94（2013年）；李儀坤，影子銀行與金融海嘯之關聯與監理方針，信用合作，120期，頁8-22（2014年）。

3 例如國際貨幣基金近期即針對影子銀行提出全面性研究，*see generally* TOBIAS ADRIAN & BRADLEY JONES, SHADOW BANKING AND MARKET-BASED FINANCE (2018).

證券管理機構組織（International Organization of Securities Commissions, IOSCO）⁴及金融海嘯後成立的金融穩定委員會（Financial Stability Board, FSB）⁵，均投入資源研究全球影子銀行體系與相關審慎監管議題，學術研究文獻亦快速累積⁶。

此外，隨著金融科技快速發展，金融科技業者如網路借貸平台、行動支付業者、虛擬通貨業者等，挾其與網際網路與行動載具結合的技術優勢與相對低度監管的監管優勢快速擴張，成為新興類型的影子銀行⁷。但若干金融科技業者的金融風險也快速累積，於近年浮上檯面，例如中國過去十年蓬勃發展的網路借貸平台，即於2018年6月至8月間大量倒閉，2018年有1,216家平台退出，幾近所有平台家數之一半，當中更有779家屬非良性退出，導致全年度中國網路借貸平台的成交額縮水近一半⁸，此倒閉潮更於北京與上海多地引發集會抗議社會問題⁹；虛擬通貨業者亦面臨挑戰，據統計全球各地虛擬通貨交易所至2018年6月止共發生56起駭客攻擊事

4 例如國際證券管理機構組織近期即針對開放型基金的流動性管理問題提出報告，*see generally* THE BOARD OF THE IOSCO, OPEN-ENDED FUND LIQUIDITY AND RISK MANAGEMENT – GOOD PRACTICES AND ISSUES FOR CONSIDERATION: FINAL REPORT (Feb. 2018), <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD591.pdf>.

5 金融穩定委員會是所有國際金融組織當中著力於影子銀行監管最力者，詳下貳、三、（一）述。

6 *See, e.g.*, RICKS, *supra* note 1; Jonathan Macey, *It's All Shadow Banking, Actually*, 31 REV. BANKING & FIN. L. 593 (2011); David Ramos Muñoz, *Shadow Banking: The Blind Spot in Banking and Capital Markets Reform*, 13 EUR. COMPANY & FIN. L. REV. 157 (2016); John H. Cochrane, *Toward a Run-free Financial System*, in ACROSS THE GREAT DIVIDE: NEW PERSPECTIVES ON THE FINANCIAL CRISIS 197 (Martin Neil Bailey & John B. Taylor eds., 2014).

7 王志誠、廖乃慶、許光承、張宇脩，*互聯網金融之監理機制*，頁6-9（2017年）。

8 楊日興，*爆雷潮 陸網貸業成交額 銳減5成*，工商時報，2018年12月30日，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20181230000227-260203?chdtv>（最後瀏覽日：2020年6月14日）。

9 賀靜萍，*編輯室報告—P2P之亂*，工商時報，2018年9月12日，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20180912000253-260202?chdtv>（最後瀏覽日：2020年6月14日）。

件，竊取虛擬通貨交易所保管的數位資產近16.3億美元¹⁰，使虛擬通貨業者背負龐大損害賠償責任，例如2014年Mt.Gox交易所破產案即衍生投資人求償問題¹¹。凡此發展均顯示，除傳統銀行外，影子銀行亦存在相當風險，一旦實現可能影響市場參與者信心，造成金融系統不穩定，進而影響金融支持實體經濟，最終動搖經濟穩定。

相較於國際上對影子銀行的高度關注，我國金融監管者似乎淡定許多。金融監督管理委員會（下稱「金管會」）前主任委員陳裕璋與前銀行局長桂先農於2013年即曾公開表示我國並無影子銀行問題¹²，並指出我國中小企業自銀行取得資金相對容易，故我國尚無影子銀行發展業務的空間¹³。但實際上，我國亦存在規模不小的非銀行金融體系，例如保險業的規模於近年迅速攀升，截至2019年底已持有新台幣（下同）29.78兆元資產¹⁴，此外票券市場、共同基金市場、證券金融市場乃至地下金融等亦不可小覷（詳本文下敘）。金管會或許意識至此，於2019年底公布其針對系統性重要銀行的篩選標準及實施要求¹⁵，並且也開始思考保險業的系統性風險問題¹⁶。另外，隨著新型態金融風險——例如資訊安全風險——近期

10 鄭勝得，虛擬幣頻遭駭 損失逾16億美元，工商時報，2018年7月17日，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20180717000276-260203>（最後瀏覽日：2020年6月14日）。知名案件包括2014年初日本的Mt.Gox駭客案造成4.5億美元損失，以及2018年初日本的Coincheck駭客案造成5.35億美元損失等等。

11 劉李清，Mt.Gox無預警關閉 引爆比特幣末日危機，鉅亨網，2014年2月26日，<https://news.cnyes.com/news/id/855957>（最後瀏覽日：2020年6月14日）。

12 彭禎伶、張中昌，陳裕璋掛保證 台灣沒有影子銀行，工商時報，2013年4月19日，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20130419000189-260205>（最後瀏覽日：2020年6月14日）。

13 參照彭禎伶、張中昌（註12）。

14 金融監督管理委員會保險局，108年12月保險市場重要指標，頁3（2019年）。

15 金管會108年12月27日金管銀法字第10802746441號函。

16 葉憶如，避免系統性風險 金管會研議導入國際監理框架，經濟日報，2019年12月13日，<https://udn.com/news/story/7239/4225840>（最後瀏覽日：2020年6月14日）。

在我國的發酵，金管會亦開始意識此類風險可能衍生的金融系統性穩定疑慮，故強調流動性風險管控與相關保險的重要性¹⁷。凡此均顯示影子銀行審慎監管在我國亦逐漸受到重視。

金融審慎監管大別為事前（*ex ante*）與事後（*ex post*）兩大監管手段。事前審慎監管包括各種財務監管——例如資本適足率要求，金融海嘯後更加強流動性風險管控¹⁸；事後審慎監管則包括有序清理（*orderly liquidation*）、存款保險及最後貸款人（*lender of last resort*, LOLR）等¹⁹。事前審慎監管係於具體風險實現前採取通案規範，其固可收防微杜漸之效，但成本通常較高且較僵化，金融機構為符合監管，往往必須降低經營效率，部分金融機構甚至可能規避監管；相對而言，事後審慎監管係於具體風險實現後針對個別問題金融機構介入，故可節省上述通案監管成本與規避成本，但由於金融風險實現時往往存在政治壓力迫使監管者介入，導致監管者難免變相承諾援助，進而衍生金融機構可能輕忽自身風險控管的道德風險。兩種監管手段理論上應相輔相成，但金融監管者或憚於風險實現對金融穩定產生的衝擊，往往偏重事前而輕忽事後監管，直至金融海嘯後，若干研究方強調事後審慎監管之重要性——特別是金融海嘯時各國中央銀行利用最後貸款人紓困影子銀行扮演的關鍵穩定作用²⁰。我國在逐步發展影子銀行審慎監管同時，除著重財務監管

17 蔡怡杼，防網路末日癱瘓銀行 顧立雄擬兩因應措施，中央社，2018年5月3日，<https://news.tvbs.com.tw/politics/913154>（最後瀏覽日：2020年6月14日）；魏喬怡，金融駭客多 金管會拉雙防線，工商時報，2018年7月5日，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20180705000274-260202>（最後瀏覽日：2020年6月14日）。

18 ARMOUR ET AL., *supra* note 1, at 73-77.

19 *Id.* at 73, 77-78.

20 See, e.g., SCOTT, *supra* note 1, at 3-4, 67-78; see also Emilios Avgouleas, *Fundamentals of Bank Supervision and the Lender of Last Resort in the Post-2008 Era: A Critical Appraisal and Forward Looking Recommendations* 24-37 (Univ. of Edinburgh Sch. L. Res. Paper, No. 2016/24, 2016), <https://ssrn.com/abstract=2833891>. Contra Eric A. Posner, *What Legal Authority Does the Fed Need During a Financial*

外，亦宜強化相關事後審慎監管機制——特別是最後貸款人制度。

本文擬由金融系統性風險理論與影子銀行監管理論出發，思考我國宜優先著重的影子銀行審慎監管策略，最後將研究重點置於強化最後貸款人制度，探討如何健全此制以控管影子銀行的系統性風險。本文分為六個部分，第壹部分為前言；第貳部分介紹後金融海嘯時代發展的金融系統性風險理論，據以分析我國金融系統下影子銀行的具體樣貌；第參部分探討國際金融組織、比較法制與國際研究文獻既已發展的影子銀行系統性風險監管措施，包括指定系統性重要金融機構、有序清理、強制保險與最後貸款人；第肆部分以我國現行對非銀行金融機構之相關監管為研究對象，探討我國目前監管對於控制影子銀行系統性風險之不足，最後聚焦於加強最後貸款人制度；第伍部分以我國最後貸款人制度為研究對象，與美國制度相比較後，提出本文建議的改革內容；第陸部分為本文的結論。期待透過本文的分析，為我國影子銀行系統性風險監管奠定理論與法制基礎。

貳、金融系統性風險理論與影子銀行

金融海嘯後，國際金融研究文獻意識到影子銀行的關鍵作用，開展出金融系統性風險相關理論，國際金融組織亦以此為基礎對影子銀行審慎監管提出建議。本文以下即借鏡之以勾勒我國的影子銀行樣貌。

一、金融海嘯與非銀行金融機構

金融海嘯對過往十年各國金融監管法制有舉足輕重的影響。以

Crisis?, 101 MINN. L. REV. 1529, 1543-69 (2016).

下簡介金融海嘯的背景、原因及非銀行金融機構所扮演的角色²¹。

(一) 金融海嘯的背景與非銀行金融機構

2008年9月美國投資銀行雷曼兄弟宣告破產，引爆金融海嘯與全球性經濟蕭條²²。目前論者基本上將金融海嘯界定為二階段的危機：第一階段始於2006年美國房地產泡沫化引發的次級房地產抵押貸款危機，僅該年一年房地產抵押貸款違約率即倍增至11%²³，引發大規模的抵押拍賣與房地產價格下跌；第二階段始於2007年的金融系統危機，此時次級房地產抵押貸款的違約效應蔓延至金融系統，造成若干房地產抵押貸款相關產品——例如證券化產品如擔保債務證券（collateralized debt obligation, CDO）或衍生性金融商品如信用違約交換（credit default swap, CDS）——的降評與損失²⁴，若干大型金融機構——包括貝爾斯登、雷曼兄弟、美林證券、美國國際集團等——亦因過度投資此類產品，蒙受大規模投資損失²⁵，當中雷曼兄弟於2008年9月宣告破產，復因雷曼兄弟大量參與貨幣市場活動，因此其破產造成貨幣市場資金供應者的贖回潮，主要儲備基金（Reserve Primary Fund, RPF）的一檔貨幣市場共同基金因此不支而跌破淨值，引發貨幣市場的恐慌蔓延，造成整體信貸市場

21 國內法學文獻對於金融海嘯之相關分析，參照：曾宛如，金融海嘯下金融監理之反思，月旦法學雜誌，168期，頁81-92（2009年）；邵慶平，金融危機的形成、處理機制與法制基礎——對美國次級房貸金融危機的觀察，月旦法學雜誌，165期，頁29-45（2009年）；謝易宏，潰敗金融與管制迷思——簡評美國二〇〇八年金融改革，月旦法學雜誌，164期，頁186-225（2009年）。

22 全球國內生產毛額（GDP）成長率由2007年的4.2%腰斬至2008年的1.8%，2009年更淪為負成長的-1.7%。金融法制相對成熟的主要國家也受到極大衝擊，例如美國的GDP成長率在2008年與2009年為連續兩年負成長的-0.3%與-2.8%，歐盟也是受創極重的0.5%與-4.4%。參照：THE WORLD BANK DATA, GDP GROWTH (ANNUAL%), <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2017&locations=US-EU-1W&start=2007> (last visited June 14, 2020).

23 HAL S. SCOTT & ANNA GELPERN, INTERNATIONAL FINANCE: TRANSACTIONS, POLICY, AND REGULATION 44 (21th ed. 2016).

24 *Id.* at 44-50.

25 MICHAEL S. BARR ET AL., FINANCIAL REGULATION: LAW AND POLICY 59-60 (2016).

萎縮，產業因此更難取得資金，最終形成經濟大蕭條²⁶。

金融海嘯的具體成因與相關法制缺陷至今仍多有辯論²⁷。如參考美國金融危機調查委員會（Financial Crisis Inquiry Commission，FCIC）最終調查報告的多數意見²⁸，金融海嘯至少與美國寬鬆的抵押貸款標準、過度的抵押貸款證券化、碎裂的金融監理架構、鬆散的投資銀行監理、失靈的金融機構公司治理與風險管理、過度的金融機構借貸、過度的風險投資、欠缺透明性、不良的衍生性金融商品交易制度、失靈的信用評等機構等有關²⁹。因此於金融海嘯後，金融實務與學術界大規模檢討金融法制，涵蓋議題包括資本與流動性風險規範³⁰、有序清理³¹、金融消費者保護³²、金融機構公司治

26 關於雷曼兄弟破產後引發的美國貨幣市場共同基金恐慌，以及之後的信貨市場萎縮與經濟蕭條，參照：Hilary J. Allen, *Money Market Fund Reform Viewed Through a Systemic Risk Lens*, 11 J. BUS. & SEC. L. 87, 94-96 (2010); Latoya Brown, *The Regulation of U.S. Money Market Funds: Lessons from Europe*, 9(2) BYU INT'L L. & MGMT. REV. 201, 209 (2013); Jill E. Fisch, *The Broken Buck Stops Here: Embracing Sponsor Support in Money Market Fund Reform*, 93 N.C. L. REV. 935, 946-50 (2015).

27 關於金融海嘯具體成因相關論辯的彙整，參照：BARR ET AL., *supra* note 25, at 63-70.

28 THE FINANCIAL CRISIS INQUIRY COMMISSION, FINANCIAL CRISIS INQUIRY REPORT: FINAL REPORT OF THE NATIONAL COMMISSION ON THE CAUSES OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS IN THE UNITED STATES (Jan. 2011), <https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf> [hereinafter FCIC REPORT].

29 *Id.* at xvii-xxv.

30 例如巴塞爾銀行監理委員會即於2010年更新了巴塞爾協議三（Basel III），提高其資本適足率要求，包括增加普通股權益資本適足率4.5%的要求、提高第一類資本適足率要求至6%，增加留存緩衝資本（capital conservation buffer）2.5%與抗景氣循環緩衝資本（countercyclical buffer）2.5%的要求，全球系統性重要銀行（globally systemically important banks, G-SIBs）尚有額外的資本要求；巴塞爾協議三也引入槓桿率（leverage ratio）、流動性覆蓋率（liquidity coverage ratio）及淨穩定資金比率（net stable funding ratio）要求，以加強對槓桿風險與流動性風險的管控。See generally BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, BASEL III: A GLOBAL REGULATORY FRAMEWORK FOR MORE RESILIENT BANKS AND BANKING SYSTEMS (Dec. 2010), https://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.pdf [hereinafter BASEL III]. 關於巴塞爾協議三的主要修正，參照：SCOTT & GELPERN, *supra* note 23, at 607-31.

理³³、資產證券化³⁴、衍生性金融商品³⁵、貨幣市場共同基金³⁶、信用評等機構³⁷等。震盪之大，影響近年全球金融監理法制，且影響範圍不以銀行為限，舉凡證券業、資產管理業、信用評等機構，乃至資產證券化市場、衍生性金融商品市場、貨幣市場均受到極大衝擊。

-
- 31 See, e.g., Howell E. Jackson & Stephanie Massman, *The Resolution of Distressed Financial Conglomerates*, 3(1) RUSSELL SAGE FOUNDATION J. SOC. SCI. 48 (2017); Stephen J. Lubben & Arthur E. Wilmarth, Jr., *Too Big and Unable to Fail*, 69 FLA. L. REV. 1205 (2017).
- 32 See, e.g., Todd J. Zywicki, *Market-Reinforcing versus Market-Replacing Consumer Finance Regulation*, in REFRAMING FINANCIAL REGULATION: ENHANCING STABILITY AND PROTECTING CONSUMERS 319 (Hester Peirce & Benjamin Klutsey eds., 2016); Jason Scott Johnson, *Do Product Bans Help Consumers? Questioning the Economic Foundations of Dodd-Frank Mortgage Regulation*, 23 GEO. MASON L. REV. 617 (2016).
- 33 See, e.g., BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, GUIDELINES: CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES FOR BANKS (July 2015), <https://www.bis.org/bcb/publ/d328.pdf>; Klaus J. Hopt, *Corporate Governance of Banks after the Financial Crisis*, in FINANCIAL REGULATION AND SUPERVISION: A POST-CRISIS ANALYSIS 338 (Eddy Wymeersch et al. eds., 2012); Jonathan R. Macey & Maureen O'Hara, *Bank Corporate Governance: A Proposal for the Post-Crisis World*, 22(1) FRBNY ECON. POL'Y REV. 85 (2016).
- 34 See, e.g., John J. McConnell & Stephen A. Buser, *The Origins and Evolution of the Market for Mortgage-Backed-Securities*, 3 ANN. REV. FIN. ECON. 173 (2011); Ethan T. Mobley, *Regulating Moral Hazard: The True Risk of Dodd-Frank's Risk Retention Requirement*, 10 J. BUS., ENTREPRENEURSHIP & L. 45 (2016); Howell E. Jackson, *Loan-Level Disclosure in Securitization Transactions: A Problem with Three Dimensions* (Harvard Law School Public Law & Legal Theory Working Paper Series, No. 10-40, 2010), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1649657.
- 35 See, e.g., Lynn A. Scott, *Derivatives and the Legal Origin of the 2008 Credit Crisis*, 1 HARV. BUS. L. REV. 1 (2011); Hester Peirce, *Derivatives Clearinghouses: Clearing the Way to Failure*, 64 CLEV. ST. L. REV. 589 (2016); Tessa White, *From the Group of Twenty to the Group of Two: The Need for Harmonizing Derivatives Regulation between the United States and the European Union*, 78(4) L. & CONTEMP. PROBS. 301 (2015).
- 36 See, e.g., Allen, *supra* note 26; Brown, *supra* note 26; Fisch, *supra* note 26.
- 37 See, e.g., Frank Partnoy, *What's (Still) Wrong with Credit Ratings*, 92 WASH. L. REV. 1407 (2017); Nina Dietz Legind & Camilla Horby Jensen, *The European Regulation of Credit Rating Agencies*, 30 LAW CONTEXT: A SOCIO-LEGAL J. 114 (2014).

值得強調者為，金融海嘯並非源自傳統認為最脆弱的銀行。FCIC多數意見即特別指出，金融海嘯主要成因之一為鬆散的投資銀行監理加上投資銀行高度曝險，形成一個大規模的影子銀行系統，一旦投資銀行陷入財務危機，即引發大規模資金撤回³⁸。此觀察突顯了非銀行金融機構的審慎監管失靈，例如首先亮起紅燈的金融機構，包括貝爾斯登、雷曼兄弟、美林證券等投資銀行，性質上屬證券商；跌破淨值而對貨幣市場造成劇烈動盪的主要儲備基金則是貨幣市場共同基金業者；引起大規模紓困的美國國際集團則是保險業。相對而言，銀行並非金融海嘯的主因。

（二）非銀行金融機構的具體問題

非銀行金融機構為何在金融海嘯中掀起如此千層浪？為當代金融研究文獻極力探索的議題。目前大致分為「槓桿風險說」（leverage risk）與「流動性風險說」（liquidity risk）兩大主要解釋。

部分論者認為金融系統存在過高槓桿，是造成金融海嘯的主因。其認為金融系統內的負債資產比過高，造成資產價格過度攀升，形成資產泡沫；一旦資產價格泡沫化，金融系統即產生鉅額的資產貶值損失，最終導致金融海嘯³⁹。上述FCIC多數意見即由此角度觀察金融海嘯成因，指出金融海嘯前五大主要投資銀行——包括貝爾斯登、高盛、雷曼兄弟、美林證券及摩根史坦利——均仰賴高槓桿模式經營，導致其資本過度單薄占其資產比例不及2.5%，進而指責投資銀行的風險管理失靈⁴⁰，顯示FCIC多數意見係由槓桿風險角度解讀金融海嘯。

³⁸ FCIC REPORT, *supra* note 28, at xx.

³⁹ ADAIR TURNER, BETWEEN DEBT AND THE DEVIL: MONEY, CREDIT, AND FIXING GLOBAL FINANCE 3-6 (2015); MERVYN KING, THE END OF ALCHEMY: MONEY, BANKING, AND THE FUTURE OF THE GLOBAL ECONOMY 86,104 (2017).

⁴⁰ FCIC REPORT, *supra* note 28, at xix-xx.

但另外獲得相當支持的見解，是「流動性風險說」。其認為金融系統大量使用「短期」融資工具支應其長期投資，因此存在過高流動性風險，蓋短期資金供應者可於短期內行使債權回收資金，因此一旦該金融機構走壞，資金供應者中先行使債權者可自金融機構有限資產中盡速獲償而全身而退，後行使債權者則將無從獲償，受此「先行者優勢」(first mover advantage) 驅動，理性的資金供應者均會盡速行使債權，進而加速該金融業者的流動性負擔⁴¹，此際金融業者為因應擠兌，只能盡速拋售其持有的長期投資，此大規模拋售造成整體金融資產價格下跌，進而使損失蔓延至其他金融機構，甚至造成下一波恐慌，如此循環釀成全面性金融危機⁴²。

槓桿風險與流動性風險現實上難以截然劃分。金融海嘯時許多金融機構往往首先因流動性風險控管不當產生資金擠兌，當其為此低價拋售資產承受投資損失時，此際搭配其槓桿風險控管不當，投資損失侵蝕其微薄資本，最終淪於資不抵債。由此以觀，或可認為流動性風險在前、槓桿風險在後，兩者交疊造成金融海嘯。

二、金融系統性風險理論與非銀行金融機構

基於上述理解，後金融海嘯時代的金融監理研究完善了金融系統性風險理論，並指出各類非銀行金融機構可能存在的金融系統性風險。以下簡述之。

(一) 金融系統性風險理論

1. 個體審慎監管與總體審慎監管

金融監管中與風險控管有關者，為「審慎監管」(prudential

⁴¹ SCOTT, *supra* note 1, at 67-68.

⁴² RICKS, *supra* note 1, at 3, 197; Cochrane, *supra* note 6, at 197; PERRY MEHLING, THE NEW LOMBARD STREET: HOW THE FED BECAME THE DEALER OF LAST RESORT 125 (2010).

regulation)，其中以巴賽爾銀行監理委員會（Basel Committee on Banking Supervision, BCBS）頒布的巴賽爾資本協議（Basel Capital Accord）所建置的財務要求——如資本適足率、槓桿率、流動覆蓋比率、淨穩定資金率等——為代表⁴³。以此為基礎，各國銀行法進一步發展出立即糾正措施（prompt corrective action），以對未能達到相關財務標準的金融機構採取監理介入，避免問題金融機構造成金融系統不穩定⁴⁴。

上述審慎監管本質上是以個體審慎監管（micro-prudential regulation）為主，強調控管個別金融機構的曝險。以銀行監管為例，例如為避免銀行因放款違約的授信風險實現而導致資不抵債，銀行監管設有放款限制⁴⁵與資本適足率⁴⁶等規定，控管銀行的授信風險與資本風險。此一監管邏輯暗含一假設，即只要個別金融機構的風險可控，總體金融系統的風險也就可控⁴⁷。金融監管以此個體審慎監管為基礎，將重點置於確保個別金融機構的安全穩健（safety and soundness），形成一「機構監管」的思維。

但金融海嘯暴露了上述監管模式的不足。蓋金融系統性風險可能獨立於個別金融機構風險外，縱使所有金融機構的個別曝險程度尚屬適當，總體系統風險也可能已過度累積⁴⁸。例如金融市場中可

⁴³ See generally BASEL III, *supra* note 30.

⁴⁴ 例如我國銀行法第44條與銀行資本適足性及資本等級管理辦法第6條即依銀行之資本適足率將銀行分為資本適足、資本不足、資本顯著不足及資本嚴重不足四個等級，並於銀行法第44條之1與第44條之2進一步規定各情形主管機關得採取之立即糾正措施。

⁴⁵ 例如銀行法第32條至第33條之2對利害關係人授信的限制，或例如銀行法第33條之3對單一授信對象的限制。

⁴⁶ 例如銀行法第44條的自有資本與風險性資產之比率。

⁴⁷ Steven L. Schwarcz, *Beyond Bankruptcy: Resolution as a Macroprudential Regulatory Tool*, 94 NOTRE DAME L. REV. 709, 728 (2018).

⁴⁸ *Id.* at 730. See also GROUP OF THIRTY, ENHANCING FINANCIAL STABILITY AND RESILIENCE: MACROPRUDENTIAL POLICY, TOOLS, AND SYSTEMS FOR THE FUTURE (2010).

能存在若干貫串其間的系統性風險 (systemic risks)，分散由個別金融機構承擔；個別金融機構所承擔的風險量或許均不足以使該機構倒閉，但該風險實現仍將對整體系統產生一定負荷，而影響市場參與者對該特定市場的信心，最終造成總體金融系統不穩定。為此，有必要於個體審慎監管外，引入總體審慎監管 (macro-prudential regulation)，由總體市場觀點實施審慎監管⁴⁹。此即「市場監管」的思維。

2. 金融系統性風險的3C 理論

總體審慎監管理論進一步具體化金融市場中的系統性風險，提出「3C理論」，將系統性風險分為三類：關聯性 (correlation)、牽連性 (connectedness)、及傳染性 (contagion)⁵⁰。

所謂「關聯性風險」，係指金融機構彼此的投資標的互相關聯，因此該共同投資標的的風險即可能成為系統風險⁵¹。金融海嘯中的房地產市場即屬一例，蓋各金融機構均以貸款或不動產抵押證券等形式投資於房地產市場，一旦房地產市場泡沫化，整體金融系統均暴露於此價格下行的風險中。

所謂「牽連性風險」，係指金融機構因彼此間業務往來密切，單一金融機構的財務風險可能牽連其他金融機構而成為系統風險⁵²。所謂「大到不能倒」(too big to fail) 的金融機構即屬一例，蓋此類金融機構不僅規模龐大，其與其它金融機構亦有廣泛業務往

49 Schwarcz, *supra* note 47, at 730-31.

50 Hal S. Scott, *How to Improve Five Important Areas of Financial Regulation*, in RULES FOR GROWTH: PROMOTING INNOVATION AND GROWTH THROUGH LEGAL REFORM 114 (Robert E. Litan ed., 2011). See also SCOTT, *supra* note 1, at 1-16; James B. Thomson, *On Systemically Important Financial Institutions and Progressive Systemic Mitigation*, 8 DEPAUL BUS. & COMM. L.J. 135, 139-43 (2010).

51 Scott, *supra* note 50, at 118-19.

52 *Id.* at 114-16.

來，一旦其倒閉，其往來機構均將蒙受損失而形成整體金融系統的混亂，金融監管者因此往往被迫紓困之⁵³。部分論者認為美國聯準會與財政部於金融海嘯時紓困美國國際集團，即係出於此顧慮，以防止美國國際集團倒閉衍生其交易相對人倒閉的骨牌效應⁵⁴。

所謂「傳染性風險」，係指金融市場的資金提供者受市場上負面訊息影響，而對市場失去信心，進而停止提供資金，造成仰賴此類資金的金融機構流動資金短缺，形成整個金融系統的流動性風險⁵⁵。銀行擠兌即為一例，首先起源於某銀行的負面消息，此際該銀行之存款戶為確保其存款安全而提領存款，造成該銀行短期內須支應大量存款提領的流動性問題；其他銀行存戶亦擔憂其所屬銀行可能存在類似風險，或擔憂上述問題銀行的存戶擠兌風險影響其所屬銀行，因此亦至其所屬銀行提領，引發其他並無問題的銀行的流動性問題，最終形成全面性銀行擠兌。

上述三大系統性風險中，多數認為傳染性風險最為致命⁵⁶。例如Hal S. Scott教授以實證方式研究金融海嘯中金融系統性風險擴大的主因，其計算雷曼兄弟破產衍生的相對債權人損失、衍生性金融商品交易相對人損失、主要經紀客戶損失、結構型證券投資人損失等後，指出雷曼兄弟破產引發的交易相對人曝險金額——亦即牽連性風險——尚不足以癱瘓整體金融系統⁵⁷，真正問題是貨幣市場投資人對整體貨幣市場——不只與雷曼兄弟有關的產品——的恐慌引

53 關於「大到不能倒」的相關研究，參照：Saule T. Omarova, *The “Too Big to Fail” Problem*, 103 MINN. L. REV. 2495 (2019).

54 就美國國際集團涉及的牽連性風險、以及紓困美國國際集團是否與牽連性風險有關，Scott教授有相當精闢的研究，最終指出美國國際集團倒閉造成的相對人損失基本上可控。SCOTT, *supra* note 1, at 41-47.

55 *Id.* at 116-18.

56 *See, e.g.*, SCOTT, *supra* note 1, at 67-78; RICKS, *supra* note 1, at 102-22; Cochrane, *supra* note 6, at 213-14.

57 SCOTT, *supra* note 1, at 24-50.

發的贖回潮⁵⁸。基此研究成果，其指出傳染性風險而非牽連性風險才是金融海嘯擴大的主因⁵⁹。

傳染性風險管控需要不同的思維。傳染性風險主要來自資金市場的恐慌，首先，此恐慌與資金提供者與金融機構間的資訊不對稱有關，蓋資金提供者無法充分掌握金融機構的財務狀況與牽連情形，因此一旦市場上產生負面傳聞，其往往難以證實之，甚至亦無誘因支出成本證實之⁶⁰。其次，在上述先行者優勢驅使下，資金提供者遇上述負面傳聞時有足夠誘因盡速行使其債權以確保自身利益，但此理性行動之結果，反而加劇金融機構之流動性問題⁶¹。而恐慌的可能原因不以個別金融機構爆發財務風險為限，舉凡對國家總體局勢的擔憂、對特定投資市場的看壞、對市場謠言的過度反應等，都可能釀成恐慌，因此金融機構無法完全杜絕恐慌；財務監管至多於一定限度內控制個別金融機構暴露的關聯性風險或牽連性風險，進而降低恐慌發生機率，但尚不足以完全避免傳染性風險。因此，傳染性風險的監理，須由消弭市場恐慌的角度出發⁶²。

（二）非銀行金融機構的金融系統性風險

傳統金融監管認為銀行具有以短支長的期限錯置（maturity mismatch）特性，故容易暴露於傳染性風險中。具體而言，銀行業務以存款與放款為主，存款為即期或短期債務，存款債權人可隨時提領；但放款多為長期債權，例如銀行之房貸債權。因此當銀行遭逢大規模存款提領時，其無法立即向放款借貸人請求清償以取得現

⁵⁸ *Id.* at 50-51.

⁵⁹ *Id.* at 51.

⁶⁰ SCOTT, *supra* note 1, at 67-68.

⁶¹ 多數文獻引用賽局理論中的囚徒困境（prisoner dilemma）說明為何資金提供者理性行使其債權卻造成整體不效率結果，但Ricks教授指出此現象更接近賽局理論中的獵鹿賽局（stag hunt）而非囚徒困境賽局。RICKS, *supra* note 1, at 64-70.

⁶² SCOTT, *supra* note 1, at 5; RICKS, *supra* note 1, at 249; *See also* Kathryn Judge, *Information Gaps and Shadow Banking*, 103 VA. L. REV. 411 (2017).

金，銀行即可能因流動現金不足而無法支付存款提領，進而引發市場恐慌⁶³。為避免銀行陷入此流動性風險，銀行法規設有相關監管，包括要求銀行提撥存款準備金⁶⁴、符合流動性比例要求⁶⁵，乃至金融海嘯後巴賽爾三新增的流動性覆蓋率要求⁶⁶與淨穩定資金比例⁶⁷要求。

相較銀行，傳統金融監管認為非銀行金融機構較無上述流動性風險與傳染性風險，例如證券業尤其投資銀行之主要業務係以自有之資金投資證券市場，並未如銀行係以上述具短期借貸性質之存款作為其資金來源，因此即便其投資失利蒙受損失，至多僅造成其自身倒閉，但不會如銀行衍生擠兌此類流動性風險事件；又如保險業之主要業務係收受保費並承擔未來支付保險金之義務，由於保險金支付係一或有事項，本質上並非短期債務，因此保險業縱使發生財務問題，亦不會發生要保人或被保險人擠兌的問題。既無擠兌此類流動性風險，上述傳染性風險發生的機率自屬可控，因此傳統金融監管對非銀行金融機構施以的相關監管即可較銀行監管為輕。

但金融海嘯暴露了此觀察的盲點，因此研究文獻陸續指出非銀行金融機構可能承受的類銀行風險⁶⁸。以下以證券業與資產管理業為例說明之。

63 See SCOTT, *supra* note 1, at 167-68; RICKS, *supra* note 1, at 85-91; ARMOUR ET AL., *supra* note 1, at 277-79；楊岳平，論違法收受存款罪的目的性限縮——評最高法院106年度台上字第3713號刑事判決，月旦裁判時報，90期，頁50-51（2019年）。See also Macey, *supra* note 6, at 600-03.

64 中央銀行法第23條與金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法。

65 中央銀行法第25條、銀行法第43條、金融機構流動性查核要點、金融機構流動資產與各項負債比率之最低標準。

66 銀行流動性覆蓋比率實施標準。

67 銀行淨穩定資金比率實施標準。

68 Iris H-Y Chiu, *Transcending Regulatory Fragmentation and the Construction of an Economy-Society Discourse: Implications for Regulatory Policy Derived from a Functional Approach to Understanding Shadow Banking*, 42 J. CORP. L. 327, 331-37 (2016).

1. 證券業

傳統金融監理認為證券業相對無涉金融系統性風險，蓋證券承銷商與經紀商僅提供證券發行或交易服務，不涉及以短期資金支應長期投資；至於證券自營商雖有投資行為，但如上述其資金來源與銀行不同，非以存款為基礎，故理論上亦無以短支長問題，進而不易有類似擠兌的流動性風險發生。

但金融海嘯中大規模的問題投資銀行（即證券業者）突顯了上述理論的過度簡化。現實運作上，投資銀行除如前述普遍存在偏高的負債權益率外，其大量仰賴於貨幣市場發行短期借貸工具——例如商業本票（commercial paper）或附買回協議（repurchase agreement, Repo）籌措其投資資金，此類短期借貸工具之清償期可能是隔夜、三天或七天期，但投資銀行可於到期後請求債權人展期，如此反覆操作即可長期利用該短期資金，達到以短支長的效果；至於短期借貸工具之債權人固然無法如存款債權人隨時請求償還債權，但仍可於到期日後停止展期，而達到資金撤離的效果⁶⁹。

此營運模式下，當投資銀行投資之房地產相關證券蒙受大量損失時，短期資金提供者對投資銀行的償債能力產生質疑，因此停止展期並要求投資銀行清償，此舉導致投資銀行於短期內承擔大規模清償義務，而須拋售其持有之金融資產以籌措償債資金，但拋售又引發該金融資產市場的賣壓，造成其他投資銀行的損失，進而加劇整體資金市場的恐慌——此發展情況相當類似銀行的流動性問題與傳染性風險⁷⁰。

2. 資產管理業

傳統金融監理認為資產管理業如各基金業者相對無涉金融系統

⁶⁹ Macey, *supra* note 6, at 595, 603-06.

⁷⁰ Cochrane, *supra* note 6, at 202-05.

性風險，蓋其投資人固然隨時可贖回其基金，但因基金業者僅須依贖回時之資金淨值償還投資人，而無須負擔固定還本付息之義務，不致因贖回而承擔額外財務損失，故無資不抵債的風險，基金投資人因此亦無需如存款人般透過擠兌以確保其投資回收，如此一來基金業者亦無類似擠兌的流動性風險問題⁷¹。

但金融海嘯中發生的貨幣市場共同基金（money market mutual fund, MMMF）贖回潮突顯了上述理論的過度簡化。貨幣市場共同基金本質上為共同基金，但其投資標的以貨幣市場中的短期借貸工具為主⁷²，由於此類債權到期日極短，風險偏低，故貨幣市場共同基金的淨值波動有限，基金業者為節省淨值計算成本，慣於以固定價格作為基金之贖回價，而未依每日浮動之實際淨值計價⁷³。但實際上基金所表彰之短期借貸工具價值難免變化貶值，導致基金贖回價格與其基礎資產之實際價值不完全一致⁷⁴。

於貨幣市場走跌時，上述不一致即可能觸發先行者優勢而引發贖回潮。具體言之，於基礎資產之實際價格已下跌、但貨幣市場共同基金之贖回價尚未反應時，先行贖回的基金投資人本質上係以偏高的贖回價贖回，實際上有獲利，但此獲利係以侵蝕該檔基金之基礎資產價值為代價，如此蠶食基礎資產價值的結果，該檔基金終將無以繼續以固定價格支付贖回要求，於此時點後贖回的基金投資人即承擔損失。基此理解，理性投資人於市場傳出貨幣市場共同基金

71 FINANCIAL STABILITY BOARD [hereinafter FSB], POLICY RECOMMENDATIONS TO ADDRESS STRUCTURAL VULNERABILITIES FROM ASSET MANAGEMENT ACTIVITIES 8-9 (Jan. 12, 2017), <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/FSB-Policy-Recommendations-on-Asset-Management-Structural-Vulnerabilities.pdf>.

72 我國法將貨幣市場基金定義為「運用於銀行存款、短期票券及附買回交易之總金額達基金淨資產價值百分之七十以上」之證券投資信託基金。證券投資信託基金管理辦法第47條。

73 John Crawford, *Memorandum on the Asset Management Industry*, 9-10 (The Volcker Alliance Working Paper, Nov. 2016), <https://ssrn.com/abstract=2884377>.

74 *Id.* at 77.

的負面消息時，自然傾向及早贖回，但如此理性行為反將引發類似擠兌的贖回潮，造成基金的流動性問題乃至傳染性風險⁷⁵。

除貨幣市場共同基金外，採取浮動計價之一般共同基金亦可能存在贖回風險。理論上，一般共同基金之贖回價與該基金所表彰之基礎資產市價連動，因此贖回價理論上等同於基礎資產價格，基金投資人先行贖回不致如貨幣市場共同基金般取得超額利潤，後贖回者亦不致面臨額外損失。但現實運作上，共同基金於面臨贖回要求時，多先以既有之流動現金支應，待流動現金過低時方處分基礎資產套現；故於基礎資產價格下行時，基金日後處分基礎資產之處分所得將不足以抵繳贖回之支出，如此則先行贖回之基金投資人變相獲利，而將對應之損失由尚未贖回之基金投資人承擔⁷⁶。故於基礎資產市場看壞時，理性之基金投資人仍將盡速贖回其基金，故即使一般採取浮動計價機制之共同基金，亦可能面臨贖回潮；而贖回潮造成的資產拋售潮又將惡性循環地造成整體金融資產市場的價格下跌，進而造成其他基金業者的損失，而使單一基金的流動性問題傳染至整個金融系統⁷⁷。

綜上，除傳統銀行外，其它非銀行金融機構亦可能於特定條件下暴露於類似之流動性問題與傳染性風險，所謂「影子銀行」用語因此應運而生。此突顯了金融業的分野已逐漸模糊，也突顯傳統分業監管模式重銀行監管而輕其他金融機構監管的不足之處；實則，是否施以較高程度的監管，重點不在該金融機構係稱作銀行或非銀行，而應在於該金融機構是否承受偏高的槓桿風險與流動性風險，進而有引發系統性風險尤其是傳染性風險的疑慮。

⁷⁵ 為此，美國於金融海嘯後的貨幣市場共同基金改革，即致力於取消固定價格的慣例，而大幅改採浮動價格，惟論者有指出即便如此亦不足以排除贖回潮發生的可能。*Id.* at 66-68; Cochrane, *supra* note 6, at 219.

⁷⁶ Crawford, *supra* note 73 at 63-64. *See also* FSB, *supra* note 71, at 11-12.

⁷⁷ Crawford, *supra* note 73 at 49-51.

三、影子銀行的具體樣貌——國際層面與我國層面

基於上述理論，相關國際金融組織開始重點研究影子銀行問題，試圖具體化非銀行金融機構可能產生類銀行風險的情形。本部分即以此研究成果為基礎，探討我國影子銀行的可能輪廓。

（一）影子銀行的定義與分類

如上述，諸多國際金融組織均針對影子銀行提出相關研究報告⁷⁸，當中以金融穩定委員會最具權威性。金融穩定委員會係由二十國集團（Group of 20, G-20）於2009年成立，其前身為七國集團（Group of 7, G-7）於1999年成立之金融穩定論壇（Financial Stability Forum, FSF）⁷⁹，其成立目的為協調內國金融監管者與國際標準制訂組織間之合作，以發展與促進金融業監管政策之實施⁸⁰。為達此目的，金融穩定委員會的任務包括評估全球金融系統的脆弱處、建議達成監管標準的最佳實務守則、制訂指導原則以建立與支持監管合作等⁸¹。截至2020年5月底止，金融穩定委員會之會員包括25個主要經濟體的金融主管機關、4個國際金融組織及6個國際標準制訂組織⁸²。

金融穩定委員會於2011年首次針對影子銀行提出完整報告，並對強化影子銀行的監視與規範提出建言⁸³，並於嗣後每年均對全球

78 參照：前揭註3至5。

79 FSB, HISTORY OF THE FSB, <http://www.fsb.org/history-of-the-fsb/> (last visited June 14, 2020).

80 FSB, CHARTER OF THE FINANCIAL STABILITY BOARD (June 19, 2012), art. 1, <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/FSB-Charter-with-revised-Annex-FINAL.pdf>.

81 *Id.* art. 2(1).

82 FSB, FSB MEMBERS, <http://www.fsb.org/about/fsb-members/> (last visited June 14, 2020).

83 FSB, SHADOW BANKING: STRENGTHENING OVERSIGHT AND REGULATION (Oct. 27, 2011), https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_111027a.pdf [hereinafter FSB 2011 RECOMMENDATION].

影子銀行的發展提出監控報告⁸⁴，並於2013年提出其對影子銀行機構監管的政策架構建言⁸⁵，以及於2017年提出其對後金融海嘯時代的影子銀行活動評估⁸⁶。金融穩定委員會另外尚針對證券借貸與附買回協議、非集中結算的證券金融交易及資產管理業等特定的影子銀行，分別提出政策建言⁸⁷。

金融穩定委員會將影子銀行首先廣泛定義為「涉及常規銀行體系外之機構與業務的信用中介體系」⁸⁸，依此定義，凡涉及提供信用業務之非銀行金融機構均可落入此影子銀行的定義下，此即廣義的影子銀行定義⁸⁹；以此定義為基礎，金融穩定委員會補充指出觀察重點應聚焦於影子銀行中較易引起系統性風險考量者——特別是涉及期限或流動性轉換、涉及不良的信用風險移轉、創造或加槓桿、或引起監管套利考量者⁹⁰，此即狹義的影子銀行定義⁹¹。

84 近期的報告，FSB, GLOBAL MONITORING REPORT ON NON-BANK FINANCIAL INTERMEDIATION 2019 (Jan. 19, 2020), <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P190120.pdf>.

85 FSB, STRENGTHENING OVERSIGHT AND REGULATION OF SHADOW BANKING: POLICY FRAMEWORK FOR STRENGTHENING OVERSIGHT AND REGULATION OF SHADOW BANKING ENTITIES (Aug. 29, 2013), https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_130829c.pdf [hereinafter FSB 2013 POLICY FRAMEWORK].

86 FSB, ASSESSMENT OF SHADOW BANKING ACTIVITIES, RISKS AND THE ADEQUACY OF POST-CRISIS POLICY TOOLS TO ADDRESS FINANCIAL STABILITY CONCERNS (July 3, 2017), <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P300617-1.pdf> [hereinafter FSB 2017 ASSESSMENT].

87 See, e.g., FSB, STRENGTHENING OVERSIGHT AND REGULATION OF SHADOW BANKING: POLICY FRAMEWORK FOR ADDRESSING SHADOW BANKING RISKS IN SECURITIES LENDING AND REPOS (Aug. 29, 2013), https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_130829b.pdf; FSB, TRANSFORMING SHADOW BANKING INTO RESILIENT MARKET-BASED FINANCE: REGULATORY FRAMEWORK FOR HAIRCUTS ON NON-CENTRALLY CLEARED SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS (Nov. 12, 2015), <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P190719-1.pdf>; FSB, *supra* note 71.

88 FSB 2011 RECOMMENDATION, *supra* note 83, at 3.

89 林俊銘（註2），頁36-37。

90 FSB 2011 RECOMMENDATION, *supra* note 83, at 3.

91 林俊銘（註2），頁37-38。

基於上述影子銀行的定義，金融穩定委員會進一步羅列五項易於構成影子銀行的非銀行金融業務，包括⁹²：

- 一、具擠兌風險的共同投資工具（例如固定收益投資基金、貨幣市場共同基金、信用避險基金等）；
- 二、仰賴短期資金的貸款（例如消費融資、汽車融資、零售抵押貸款、商用財產融資、設備融資等）；
- 三、仰賴短期資金的市場活動中介（例如融資融券）；
- 四、信用創造的輔佐工具（例如信用保險、信用型衍生性金融商品等）；
- 五、以證券化產品為基礎的信用中介。

（二）我國的影子銀行樣貌

如上述，我國金管會前主委陳裕璋與前銀行局長桂先農於2013年曾表示我國並無影子銀行的問題⁹³，此外我國中央銀行（下簡稱「我國央行」）於同年亦於檢視相關數據後，得出「相較於歐美國家，我國金融體系仍以銀行為主，影子銀行規模不大」之結論⁹⁴。自2013年以後，我國金融監管者基本上未再針對影子銀行提出官方報告，此顯示影子銀行監理於我國相對未受太大的重視。

值得注意者為，我國央行於上述報告中，由於受到上述金融穩定委員會的影子銀行分析架構所啟發，曾依照此分析架構全盤檢視我國的整體金融環境，進而具體指出我國非銀行金融機構中可能具有影子銀行特性者，包括：票券金融公司、固定收益型共同基金、貨幣市場型共同基金、證券金融公司、不動產證券化型共同基金、

92 FSB 2013 POLICY FRAMEWORK, *supra* note 85, at 6-11; FSB 2017 ASSESSMENT, *supra* note 86, at 21-26.

93 參照彭禎伶、張中昌（註12）。

94 中央銀行，金融穩定報告，8期，頁33（2013年）。

資產證券化信託機構及民間融資與租賃業等七類⁹⁵。本文以下即以此為基礎，將我國可能的影子銀行市場大別為票券市場、共同基金市場、證券金融市場、證券化市場與其它共五類，探討其個別狀況。

1. 票券市場

金融海嘯中的重要影子銀行市場之一，為流通短期借貸工具的貨幣市場，在我國包括票券市場與銀行業拆款市場⁹⁶，其中「票券」係指期限在一年期以內之若干短期債務憑證⁹⁷，我國票券市場流通的票券包括商業本票、可轉讓定期存單、銀行承兌匯票與國庫券等⁹⁸。

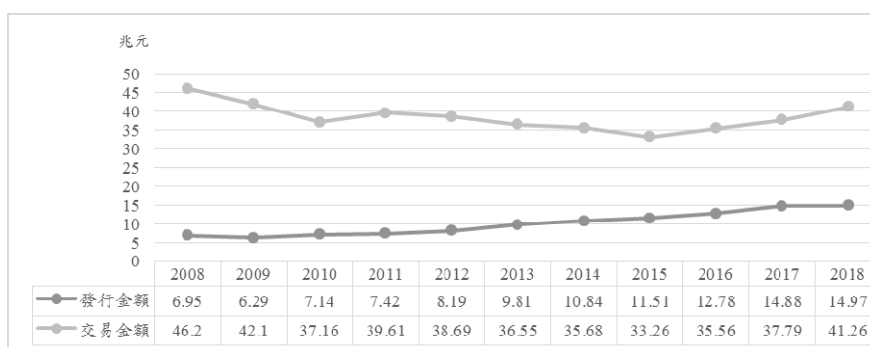


圖1 我國票券市場發展趨勢（2008~2018）

資料來源：中國票券金融商業同業公會中華民國97年至107年年報。

95 中央銀行（註94），頁33。

96 游啟璋，票券金融管理法，收於：王文字等著，金融法，10版，頁451（2019年）。

97 依票券金融管理法第4條第1款，此類短期債務憑證包括國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票，以及其他經主管機關核准之短期債務憑證。

98 中華民國票券金融商業同業公會，中華民國107年年報，頁6-7（2019年）。

以上圖1彙整我國票券發行與交易市場近十年的發展趨勢。整體而言，我國票券交易市場固有萎縮，但發行市場十年內卻倍增，由2008年6.95兆元之發行規模倍增至2018年的14.97兆元，已逼近同期我國銀行存款規模38.73兆元⁹⁹之四成，不論是規模與成長率均相當可觀。

尚值得注意者為，我國票券交易市場參與者中，非金融業者之交易金額於2018年達到總體交易金額之51%¹⁰⁰，顯示我國票券市場有一定比例係由相對承擔資訊不對稱劣勢之非金融業者參與，此類參與者於短期票券市場發生負面訊息時，較易陷入恐慌而變相擠兌。故不論由規模或市場參與者結構而言，票券市場應屬我國金融監理必須留意之影子銀行市場。

票券市場的主要金融業者為銀行與票券金融公司¹⁰¹。銀行因已受銀行監理規範，故本文不多作討論。票券金融公司部分，我國目前共8家，合計資產於2017年底為1.03兆元，負債權益比為7.45倍¹⁰²，流動資產與流動負債比為1.13倍¹⁰³。就其規模而言，票券公司之資產與同年度已達46.87兆元之銀行資產¹⁰⁴相比，尚有相當差距。但我國央行金融穩定報告已開始觀察票券金融公司之相關風險，並指出其流動性風險偏高，特別是其資金來源八成以上仰賴短期金融機構拆款與短期附買回債票券，而資金用途則有九成以上運

99 參照：金融監督管理委員會銀行局，統計資料庫動態查詢系統，<https://survey.banking.gov.tw/statis/stmain.jsp?sys=100>（最後瀏覽日：2020年8月20日）。

100 中華民國票券金融商業同業公會（註98），頁10。

101 2017年銀行兼營票券業務發行有近4.61兆元之票券，票券金融公司亦發行有約9.29兆元之票券。參照：金融監督管理委員會銀行局，統計資料庫動態查詢系統，<https://survey.banking.gov.tw/statis/stmain.jsp?sys=100>（最後瀏覽日：2020年8月20日）。

102 中華民國票券金融商業同業公會（註98），頁12。

103 此數據為加總8家票券金融公司揭露之財務報表資料所得。

104 參照：金融監督管理委員會銀行局，統計資料庫動態查詢系統，<https://survey.banking.gov.tw/statis/stmain.jsp?sys=100>（最後瀏覽日：2020年8月20日）。

用於債、票券投資，其中債券部位於2017年占43.22%，有以短支長之情形¹⁰⁵。

2. 共同基金市場

如上述，共同基金市場亦存在類似擠兌的贖回潮風險，金融穩定委員會更特別將固定收益投資基金與貨幣市場共同基金列為特別具有影子銀行特性之共同基金，我國央行亦肯認固定收益型及貨幣市場型共同基金在市況重挫時可能有投資人大量贖回之風險¹⁰⁶。

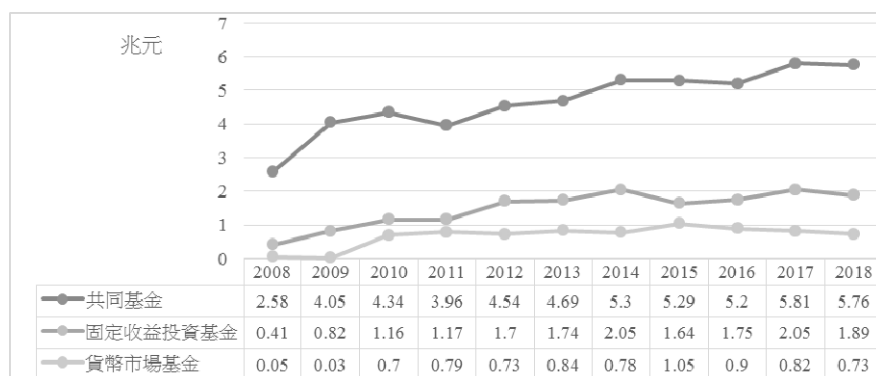


圖2 我國共同基金市場管理資產規模發展趨勢
(2008~2018)

資料來源：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會業務統計資料。

以上圖2彙整我國共同基金市場近年的發展趨勢。整體而言，十年內我國境內外共同基金規模成長逾兩倍，其中固定收益投資基金成長逾三倍，貨幣基金成長逾十三倍（但近三年萎縮中）。截至2018年底，我國境內外共同基金之管理資產規模已達5.76兆元，但其中固定收益投資基金僅1.89兆元、貨幣市場基金亦僅0.73兆元。

¹⁰⁵ 中央銀行，金融穩定報告，12期，頁79（2018年）。

¹⁰⁶ 中央銀行（註94），頁33。

故共同基金之規模固然尚難與存款或票券市場相比擬，但亦已積存國人一定程度的財富。

我國共同基金市場中最主要之金融業者為證券投資信託業者。截至2018年底止，我國共有39家證券投資信託業者，合計資產約為520億元，負債權益比為0.22倍，流動資產與流動負債比為4.86倍¹⁰⁷。故其所管理之資產規模固然可觀，但其本身資產規模偏小，資本風險與流動性風險亦相對偏低。

3. 證券金融市場

影子銀行的另一溫床為證券金融市場，包括有價證券買賣之融資融券與有價證券借貸¹⁰⁸，如上述，此亦為金融穩定委員會關注的影子銀行市場。

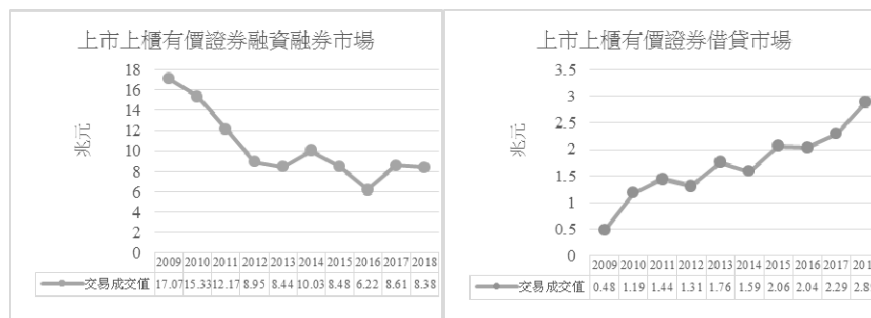


圖3 上市上櫃有價證券融資融券與證券借貸發展趨勢
(2009~2018)

資料來源：金管會證券期貨局，證券暨期貨市場107年12月份重要指標。

¹⁰⁷ 上述數據為加總38家證券投資信託業者揭露之財務報表資料（除新加坡大華投信未揭露）所得。

¹⁰⁸ 關於證券金融之簡介，參照：賴英照，最新證券交易法解析——股市遊戲規則，3版，頁111-131（2017年）。

以上圖3彙整我國上市上櫃有價證券的融資融券市場與有價證券借貸市場近年的發展趨勢。整體而言，我國的證券金融市場於過往十年頗有萎縮，特別是融資融券市場交易額近乎腰斬，相較而言有價證券借貸市場雖有所成長，但整體規模仍偏小。截至2018年，該年度全年上市上櫃有價證券融資融券交易為8.38兆元¹⁰⁹；上市上櫃有價證券借貸市場全年之借券交易成交值則為2.89兆元¹¹⁰，加總後我國證券金融市場約存在11.27兆元之交易規模。此規模相較於銀行於2018年年底放款餘額之29.88兆元¹¹¹而言，亦相當可觀。

而證券金融市場中的金融業者主要為證券商與證券金融公司，惟於我國此二業者的規模尚屬有限。截至2018年底，我國共有108家國內證券商與16家外國證券商¹¹²，資產總額為1.6兆元，負債權益比約為2.25倍¹¹³；此外尚有2家證券金融業者¹¹⁴，資產總額僅381億元，負債權益比為1.5倍，流動資產為流動負債之1.4倍¹¹⁵。整體而言，我國證券商或證券金融公司之財務風險應屬可控。

109 參照：金管會證券期貨局，上市證券信用交易值分析表（2018年）；金管會證券期貨局，上櫃證券信用交易值分析表，<https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=622&parentpath=0,4,109>（最後瀏覽日：2020年8月20日）。

110 參照：金管會證券期貨局，上市櫃證券借券交易及借券賣出統計表<https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=622&parentpath=0,4,109>（最後瀏覽日：2020年8月20日）。

111 參照：金管會銀行局，統計資料庫動態查詢系統，<https://survey.banking.gov.tw/statis/stmain.jsp?sys=100>（最後瀏覽日：2020年8月20日）。

112 參照：金管會證券期貨局，證券期貨特許事業——證券商名冊，<https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=722&parentpath=0%2C4>（最後瀏覽日：2020年8月20日）。

113 參照：金管會證券期貨局，證券商之資產總額、資本、淨值、損益、資產報酬率及淨值報酬率之比較，<https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=622&parentpath=0,4,109>（最後瀏覽日：2020年8月20日）。

114 參照：金管會證券期貨局，證券期貨特許事業——證金公司名冊，<https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=722&parentpath=0%2C4>（最後瀏覽日：2019年4月30日）。但於元大證券金融公司於2019年10月受讓環華證券金融公司營業後，臺灣目前僅餘1家證券金融公司。

115 此統計資料係加總個別證券金融公司之財務資料所得。

4. 證券化市場

證券化市場是金融海嘯時的主要引爆點之一，但在我國，證券化市場——包括金融資產證券化與不動產證券化市場——長期以來均相對蕭條，以下圖4彙整其近年的發展趨勢，以2018年為例，全年證券化之發行量僅137億元，顯示我國證券化市場的風險尚屬有限。

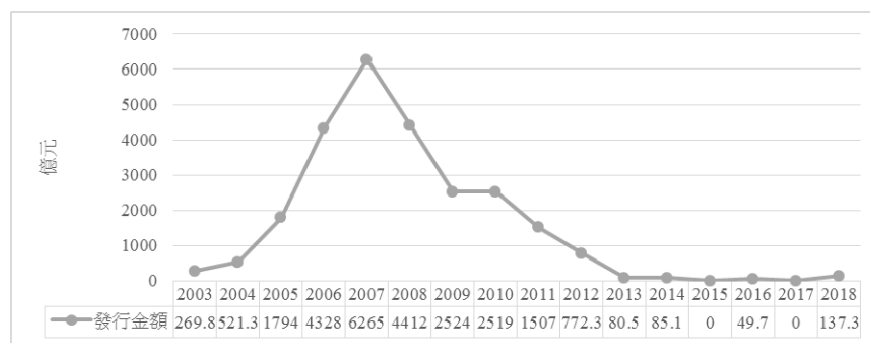


圖4 我國證券化市場發展趨勢（2003~2018）

資料來源：金管會，金融業務資訊揭露——資產證券化核准與發行統計表。

5. 其他

除上述影子銀行市場外，我國金融環境下尚有若干角落值得留意。例如保險業——特別是人壽保險公司——為我國金融監管者重點關注的非銀行金融業。此與我國保險業累積的龐大資產有關，以下圖5顯示我國保險業資產近年的成長趨勢，過去十年內其資產成長逾1.8倍，截至2018年底55家保險業已持有26.67兆元之資產，負債權益比約為21.09倍¹¹⁶，此負債權益比已超過同年底我國銀行之

¹¹⁶ 金管會保險局，107年12月保險市場重要指標，頁3、7、25（2019年）。

12.21倍之負債權益比甚多¹¹⁷，意味保險業的資本風險更勝銀行。我國央行於其年度金融穩定報告中尤其關注人壽保險公司，指出其海外投資部位比重逐年上升，可能面臨匯率波動、股價波動及債券利率波動等市場風險¹¹⁸。

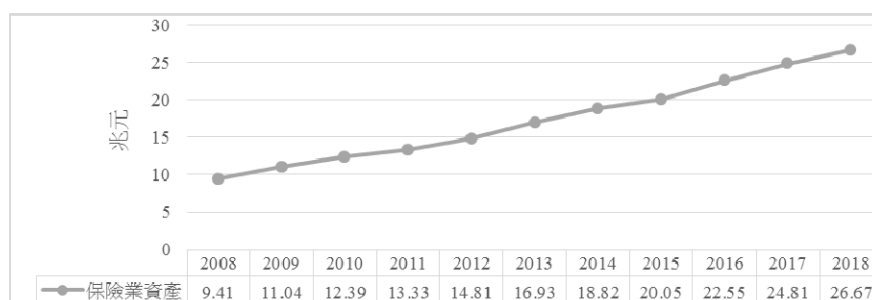


圖5 我國保險業資產成長趨勢（2008~2018）

資料來源：金管會保險局，107年12月保險市場重要指標。

此外我國尚可能存在若干監管數據不備的影子銀行溫床。例如民間融資與租賃業已經金融穩定委員會認定為影子銀行之一，惟因其目前非屬須經許可之金融業，僅受經濟部一般工商登記管理，因此央行坦承其存在數據不齊之問題¹¹⁹；又如私人財富管理服務例如私募股權基金或避險基金等，亦屬金融海嘯後受重點關注的影子銀行¹²⁰，但於我國，除證券投資信託事業以信託制經營之私募基金受金融監管外，其它以法人形式（例如投資公司或有限合夥）經營者

¹¹⁷ 參照金管會銀行局（註111）。

¹¹⁸ 中央銀行（註105），頁74-76。

¹¹⁹ 中央銀行（註94），頁33。據央行統計，我國2017年底非金融部門之放款規模可達2.57兆元，其中1.62兆元來自國外。中央銀行經濟研究處，中華民國資金流量統計年報——民國106年，頁98（2018年）。

¹²⁰ See generally Wulf A. Kaal, *The Systemic Risk of Private Funds after the Dodd-Frank Act*, 4 MICH. BUS. & ENTREPRENEURIAL L. REV. 163 (2015).

並未納管，因此難以蒐集其相關數據。此類金融監理死角均有必要進一步改善之。

四、我國的影子銀行問題剖析

綜上，我國於發展金融之餘，應留意非銀行金融機構與金融市場可能的影子銀行曝險。此觀念對我國未來進一步發展金融科技產業亦至關重要。金管會與我國央行於2013年時認為我國影子銀行的問題尚且可控，主要係基於我國非銀行金融機構的規模有限¹²¹；但如下彙整所示，若干非銀行金融機構或金融市場的規模已有一定程度的成長。

（一）非銀行金融機構

先就非銀行金融機構而言，以下圖6彙整我國銀行與主要非銀行金融機構¹²²自2009年至2018年的資產成長率，表1則彙整我國主要金融機構至2017年底的相關財務指標數據。整體而言，過去十年我國商業銀行與其他主要非銀行金融機構的資產規模基本上維持約20兆元左右之差距，至2017年底商業銀行的資產規模約47兆元、非銀行金融機構則約28兆元。就資產規模本身而言，非銀行金融機構雖與銀行仍有一段差距，但也已累積至銀行規模的半數；此外就資產規模成長率而言，如圖6所示，非銀行金融機構過去十年的成長率在6~15%中間，而銀行則在2~7%中間，故非銀行金融機構雖然規模短期內尚不足以超越傳統銀行，但仍有一定的成長潛力。

如進一步分析，由表1可見，我國非銀行業金融機構中以保險業的規模最大，且其負債權益比甚至高於商業銀行，顯見其資本風

121 參照彭禎伶、張中昌（註12）。中央銀行，（註94），頁33。

122 此處納入統計者包括保險業、證券商及票券金融公司。證券投資信託業與證券金融公司由於資產規模相對較小，故未納入此之統計。

險亟待留意¹²³，值得慶幸者為其流動性比例較高，流動性風險相對可控。另一方面，票券金融公司、證券商及證券金融公司的流動性比例均低於商業銀行平均，其流動性風險值得關注，尤其當中票券金融公司的負債權益比相對偏高，所幸其資產規模較小，系統性風險規模相對有限可控。

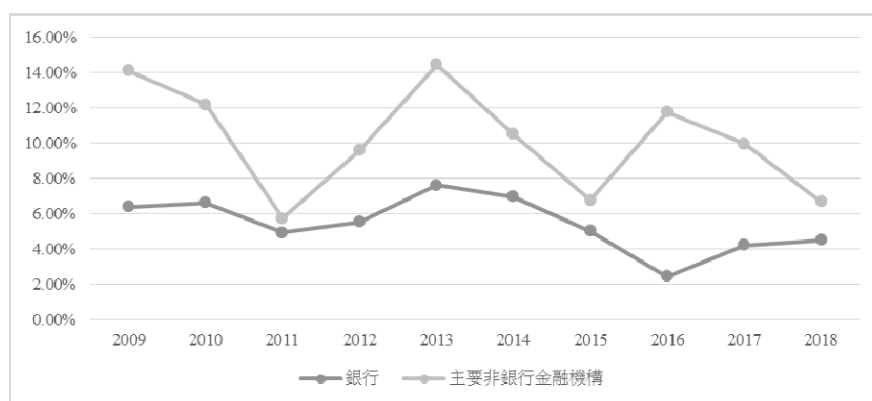


圖6 銀行與主要非銀行金融機構之資產規模成長率
(2009~2018)

資料來源：作者個人彙整。

表1 我國主要金融機構財務指標比較表 (2017年底)

	資產規模 (兆元)	負債權益比	流動資產負債比
商業銀行	46.87	12.48倍	2.06倍
保險業	24.81	15.75倍	33.29倍
證券商	1.60	2.30倍	1.25倍
票券金融公司	1.03	7.45倍	1.13倍

¹²³ 金管會近期即意識到保險業的資本風險，因此於2019年12月4日修正保險業資本適足性管理辦法，將保險業的淨值與資產總額之比率納入監理指標。

	資產規模（兆元）	負債權益比	流動資產負債比
證券金融公司	0.04	1.50倍	1.40倍
證券投資信託業	0.05	0.22倍	4.86倍

資料來源：作者個人彙整。

故整體而言，我國非銀行金融機構的規模仍在成長當中，但整體風險相對可控，較須關注者誠如我國央行已意識，為保險業與票券金融公司。

（二）非銀行金融市場

再就非銀行金融市場而言，以下圖7與圖8彙整比較我國銀行市場與主要非銀行金融市場的規模。整體而言，銀行市場——包括存款與放款——仍屬我國金融市場的重鎮，截至2018年底分別有39兆與30兆元的規模，過去十年間亦維持穩定的成長，但非銀行金融市場在我國的整體規模實際上相當不容小覷，單以上述的票券發行市場、共同基金、融資融券、有價證券借貸及證券化市場為例，渠等於2009年時總體即已達到28兆元的規模，甚至大於同期存款與放款的規模，過去十年固然因金融海嘯與經濟局勢而成長有限，但截至2018年底仍有32兆元的規模，仍然大於同期的銀行放款規模。

進一步具體分析我國的非銀行金融市場，可發現以下二點特色：首先，由圖8可知，在美國金融海嘯中扮演要角的證券化與貨幣市場共同基金，在我國規模仍極其有限，並非我國非銀行金融市場的主要要角。其次，證券金融市場與票券市場方為我國非銀行金融市場的主力，截至2018年底止，其分別已達到11兆元與15兆元的規模，單單兩者加總即已逼近同期的銀行放款規模，有鑒於此二市場亦為FSB與學者警示的影子銀行市場類型，我國對其須提高警覺。

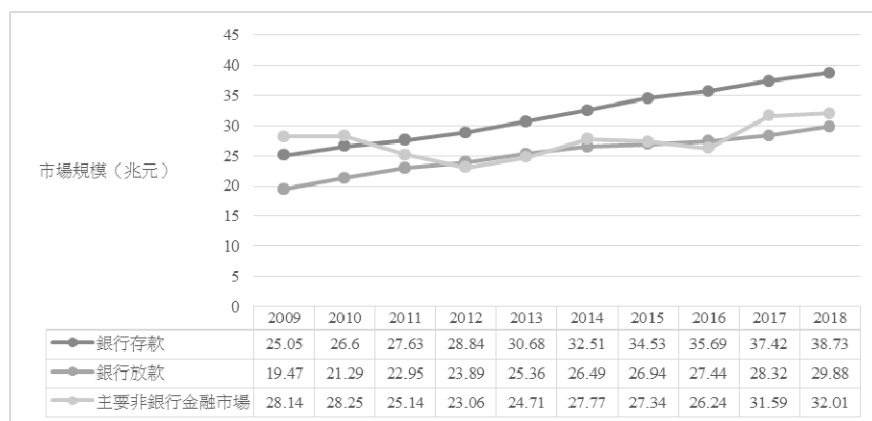


圖7 我國銀行市場與主要非銀行金融市場之規模比較
(2009~2018)

資料來源：作者個人彙整。

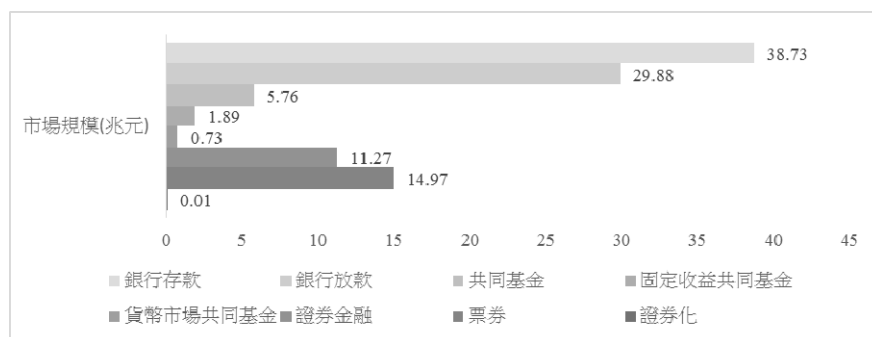


圖8 我國主要金融市場之規模比較(2018年底)

資料來源：作者個人彙整。

(三) 小結

綜上分析可知，我國影子銀行當中，非銀行金融市場已發展至

與銀行存款或放款市場相仿之規模，此外非銀行金融機構之資產規模亦已達銀行規模之半數以上，且仍有相當成長潛力。就非銀行金融機構而言，較需留意者主要為保險業與票券金融公司；就非銀行金融市場——尤其證券金融市場與票券市場——而言，有鑑於其總體已發展至與銀行存款或放款相近甚至超越的規模，其若發生流動性風險，對整體金融體系與總體經濟造成的傳染性風險，恐不容小覷。

最後值得強調者為，金融監管者於監控影子銀行風險時，往往面臨數據不足之困境，例如我國央行於2013年曾警示「我國有關影子銀行與銀行業間相互關連性之監理資料仍嫌不足」以及「民間融資與租賃業未納入監理範疇」等監理數據問題，因此建議「參酌FSB等國際準則制訂機構所提建議，強化相關資料蒐集及監督作業」¹²⁴。此監管資訊不對稱之問題，如今仍有待加強。

參、影子銀行的系統性風險監管措施

如上章所述，影子銀行存在一定的金融系統性風險。本章將比較各種影子銀行風險的監管措施，期為我國金融監管者勾勒適當的監管對策。

一、金融穩定委員會的影子銀行監管建議

金融穩定委員會於建構影子銀行研究之餘，亦針對監管措施提出建議。惟或許礙於其國際性質，其建議較偏向原則性且仍以資訊透明化為主軸。

¹²⁴ 中央銀行（註94），頁33。

金融穩定委員會於2013年就影子銀行監管工具提出框架性清單，針對前述五大主要影子銀行態樣分別整理可考慮的監管手段如下：

- 一、共同投資工具：可用以控管贖回潮的措施，包括設置贖回門檻（redemption gate）、設定中止贖回的條件、採取贖回費或其他限制措施、採行側袋帳戶（side pocket）等；可用以管理流動性風險的措施，包括對設定非流動資產投資限額、實施流動性準備、限制資產集中程度等；此外亦可設定槓桿率限制以及限制資產組合到期日¹²⁵。
- 二、仰賴短期資金的貸款：可針對當中涉及收受存款的非銀行貸款業者實施銀行審慎監管，此外尚可實施資本要求、流動性準備、槓桿率限制、大額曝險限制或限制特定負債類型等¹²⁶。
- 三、仰賴短期資金的市場中介：可實施類似銀行審慎監管、設定流動性要求或資本要求及限制其使用客戶資產¹²⁷。
- 四、信用創造的輔佐工具：可採取資本要求、限制其業務規模與範圍、要求流動性準備、加強極端事件的風險管理措施、強制保險人/保證人與被保險人/被保證人間的風險分擔¹²⁸；
- 五、以證券化產品為基礎的信用中介：可限制其期限或流動性轉換、設定適格擔保品要求、限制銀行或其他金融機構對其之曝險¹²⁹。

¹²⁵ FSB 2013 POLICY FRAMEWORK, *supra* note 85, at 14-17.

¹²⁶ *Id.* at 17-18.

¹²⁷ *Id.* at 18-19.

¹²⁸ *Id.* at 19-21.

¹²⁹ *Id.* at 21-22.

但上述監管工具僅為監管清單，金融穩定委員會並未建議特定的監管方式，甚至其於2017年評估報告中反而強調暫無必要於國際層面採取額外監管，而將其建議主軸置於強化影子銀行的監測系統與數據蒐集¹³⁰。

至於如何加強監測，金融穩定委員會自2011年起建議各國採取以下三步驟，包括觀察整體影子銀行系統、認清當中具有系統性風險與監管套利顧慮部分、進一步細化評估具體系統性風險或監管套利顧慮¹³¹；其於2013年更針對上述五大類影子銀行的期限轉換、流動性轉換、信用風險移轉及槓桿等四大面向，具體建議各國應掌握的相關數據¹³²，我國央行如上述亦肯認此架構的參考價值。

二、比較法律制度的發展

主要國家亦已陸續針對特定影子銀行活動加強監管，例如美國與歐盟均已加強對貨幣市場共同基金、證券金融、衍生性金融商品、證券化產品等的規範¹³³。除針對個別影子銀行加強監管外，主要國家亦發展若干跨金融領域的監管機制，以期更全面控管影子銀行風險；國際金融研究學者亦提出若干具體建議。本文以下即整理四項主要監管機制：加強財務監管、有序清理、存款保險及最後貸款人。

（一）指定系統性重要金融機構以加強財務監管

後金融海嘯時代為因應影子銀行所發展出的一大監管機制，即指定系統性重要金融機構（systemically important financial

130 FSB 2017 ASSESSMENT, *supra* note 86, at 4-5.

131 FSB 2011 RECOMMENDATION, *supra* note 83, at 6-14.

132 FSB 2013 POLICY FRAMEWORK, *supra* note 85, at 24-28; FSB 2017 ASSESSMENT, *supra* note 86, at 28-32.

133 FSB 2017 ASSESSMENT, *supra* note 86, at 14-20.

institutions, SIFIs)，包括美國¹³⁴、英國¹³⁵、日本¹³⁶等均有相關進展，本文以下以美國為例簡介此制度。

1. 美國之系統性重要金融機構指定機制

美國國會於2010年通過Dodd-Frank華爾街改革與消費者保護法（下稱Dodd-Frank Act）創設金融穩定監督委員會（Financial Stability Oversight Council, FSOC），授權其於認定特定非銀行金融機構¹³⁷之重大財務虧損或其業務之性質、範圍、大小、規模、集中度、牽連性等可能威脅美國之金融穩定時，得指定該機構受聯準會監管¹³⁸。美國金融穩定監督委員會於執行上開權責時，主要考慮六大因素，包括規模、牽連性、可替代程度、槓桿程度、流動性與期限錯置風險、及既有監管審查程度¹³⁹；此外亦參考該金融機構的複

¹³⁴ See, e.g., Daniel Schwarz & David Zaring, *Regulation by Threat: Dodd-Frank and the Nonbank Problem*, 84 U. CHI. L. REV. 1813 (2017); Christina Parajon Skinner, *Regulating Nonbanks: A Plan for SIFI Lite*, 105 GEO. L.J. 1379 (2017).

¹³⁵ 英國係依其Capital Requirements (Capital Buffers and Macro-prudential measures) Regulations 2014之要求，由審慎監管局（Prudential Regulation Authority, PRA）負責指定其他系統性重要機構（Other Systemically Important Institutions, O-SIIs），其於2016年公布其指定所使用的標準，2018年時PRA共指定15家金融機構為O-SIIs。PRA, 2018 LIST OF UK FIRMS DESIGNATED AS OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTIONS (O-SIIs), <https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-regulation/crd-iv/2018-list-of-uk-firms-designated-as-osiis> (last visited June 14, 2020).

¹³⁶ 日本係依其銀行法第52條之25之授權，由其金融廳負責指定全球與國內系統性重要銀行，其於2015年指定三家金融集團為全球系統性重要銀行及四家金融集團為國內系統性重要銀行。金融庁告示第八十号，<https://www.fsa.go.jp/news/27/20151204-4/01.pdf>（最後瀏覽日：2020年6月14日）。

¹³⁷ 所謂金融機構，以主要業務為金融業務之機構為限，亦即該機構之集團合併年收入之85%來自金融業務、或其集團合併資產之85%與金融業務有關。12 U.S.C. § 5311(a)(4)(B)(ii) and (6) (2010).

¹³⁸ 12 U.S.C. § 5323(a)(1) (2010).

¹³⁹ Financial Stability Oversight Council, *Authority to Require Supervision and Regulation of Certain Nonbank Financial Companies*, 77 FR 21637, 21658-60 (2012). Dodd-Frank Act原本要求金融穩定委員會應考量該機構之槓桿程度、表外曝險、與其他重要非銀行金融機構或重要銀行控股公司之交易關係、其作為授信來源或流動性來源之重要程度、所有與經營結構、業務性質、目前受

雜度與可清理程度¹⁴⁰，以及該金融機構陷入財務問題而影響金融系統時對整體經濟的可能影響¹⁴¹。

美國金融穩定監督委員會作成具體指定時，係採取三階段審查：第一階段為量化篩選，於金融機構之總資產達500億美金，並符合五項輔助標準其中之一時¹⁴²，才會進入第二階段¹⁴³；第二階段為量化與質化篩選，針對通過第一階段的金融機構進行更全面性之資訊蒐集與審查¹⁴⁴；第三階段為陳述意見，該會將邀請該金融機構說明其意見¹⁴⁵，最後根據上述階段所得之資訊綜合判斷作成決定。決定須經該會十位投票委員中三分之二以上之同意，並得到主席（由財務部長充任）贊成票，方可作成¹⁴⁶。

被指定為系統性重要的非銀行金融機構應受聯準會監管¹⁴⁷，美國金融穩定監督委員會另可進一步建議聯準會對其設置更嚴格的審慎監管規則與申報揭露要求，包括風險基礎資本要求、槓桿限制、流動性要求、清理計畫與信用曝險申報要求、集中度限制、或有資本（contingent capital）要求、額外的公開揭露、短期負債限制以及總體風險管理要求¹⁴⁸。該會可根據資本結構、風險程度、複雜程

監管的程度、金融資產的規模與性質、負債之性質與類型（包括仰賴短期資金的程度）及其它風險相關因素，12 U.S.C. § 5323(a)(2) (2010). 但金融穩定委員會進一步將此等因素簡化為上述六大主要因素。

140 Financial Stability Oversight Council, *supra* note 139, at 21646.

141 例如造成相對人曝險之實現、引發資產拋售影響該資產市場價格、或癱瘓特定的重要金融服務提供（例如於交易所或結算所的情形）*Id.* at 21657.

142 此五項標準包括：一、承作以非銀行金融機構為標的之信用違約交換達300億美金；二、衍生性商品負債達35億美金；三、總流通在外債務達200億美金；四、總合併資產與合併權益比率達15:1；五、到期日在十二個月內之短期債務佔總合併資產之10%以上。*Id.* at 21643.

143 *Id.* at 21643.

144 *Id.* at 21660.

145 *Id.* at 21643.

146 12 U.S.C. § 5323(a)(1) (2010).

147 12 U.S.C. § 5324 (2010).

148 12 U.S.C. § 5325(b)(1) (2010).

度、金融業務性質、規模及其他相關因素，區分不同金融機構適用不同財務監管規則¹⁴⁹。由此以觀，系統性重要金融機構所受之財務監管固然更為嚴格，但尚不至於達到銀行財務監管的程度。

截至2018年底，美國金融穩定監督委員會曾指定四家非銀行金融機構為系統性重要金融機構，分別為保德信金融集團（Prudential Financial）、美國國際集團（AIG）、大都會人壽保險（MetLife）及通用電氣資融（GE Capital），但至2018年底，四家金融機構各自已因不同原因經該會撤銷或解除其指定¹⁵⁰。

2. 金融穩定委員會的發展

除美國外，國際金融組織亦發展類似機制以強化系統性重要金融機構的財務監管。最受矚目的是金融穩定委員會參照巴賽爾銀行監理委員會設計的評估方法¹⁵¹所指定的全球系統性重要銀行（Global systemically important banks, G-SIBs），截至2018年底全球共有29家銀行受此指定¹⁵²。須強調者為，此本質上屬銀行監理的延伸，與本文探討的非銀行金融機構監管不同¹⁵³。

¹⁴⁹ 12 U.S.C. § 5325(a)(2)(A) (2010).

¹⁵⁰ John Heltman, *Prudential, the Last Nonbank SIFI, Sheds the Label*, AMERICAN BANKER (Oct. 17, 2018), <https://www.americanbanker.com/news/prudential-the-last-nonbank-sifi-sheds-the-label>.

¹⁵¹ See generally BCBS, GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT BANKS: REVISED ASSESSMENT METHODOLOGY AND THE HIGHER LOSS ABSORBENCY REQUIREMENT (July 2018), <https://www.bis.org/bcbs/publ/d445.pdf>.

¹⁵² FSB, 2018 LIST OF GLOBALLY SYSTEMICALLY IMPORTANT BANKS (G-SIBs) 1-2 (Nov. 16, 2018), <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P161118-1.pdf>. 受此指定的銀行，將受諸多額外監管要求，例如額外資本準備、總體損失吸收能力要求、清理可能性評估以及其他較高的監理期待（例如關於其風險管理運作、風險資料整合能力、風險治理與內部控制之監理）。

¹⁵³ 此外巴賽爾銀行監理委員會另針對國內系統性重要銀行（Domestic Systemically Important Banks, D-SIBs）頒布有監管架構。BCBS, A FRAMEWORK FOR DEALING WITH DOMESTIC SYSTEMICALLY IMPORTANT BANKS (Oct. 2012), <https://www.bis.org/publ/bcbs233.pdf>.

金融穩定委員會另參照國際保險監理官協會（International Association of Insurance Supervisors, IAIS）頒布之評估方法¹⁵⁴，指定全球系統性重要保險業（global systemically important insurers, G-SIIs）加強審慎監管，截至2018年底全球共有9家保險業者受此指定¹⁵⁵。受此指定的保險業者將受額外財務監管要求，主要者為更高損失吸收能力之要求、加強的集團監理（包括監督集團的系統性風險管理計畫與流動性管理計畫）及要求集團備置復原清理計畫並受定期的清理可行性評估¹⁵⁶。此類額外要求的內容固然高於一般保險業者所受的財務監管，但與銀行財務監管仍有所不及。

金融穩定委員會自2014年起另與國際證券委員會組織合作，草擬指定非銀行非保險業的全球系統性重要金融機構的評估標準¹⁵⁷。惟自2015年下半年起，該會宣布暫緩研議此評估標準，而改將研究重心聚焦於資產管理業的金融穩定風險分析，待完成該部分之研究後再重新檢討目前設計的評估標準¹⁵⁸。

154 See generally IAIS, GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSURERS: UPDATED ASSESSMENT METHODOLOGY (June 16, 2016), <https://www.fsb.org/2016/06/global-systemically-important-insurers-updated-assessment-methodology/>.

155 FSB, 2016 LIST OF GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSURERS (G-SIIs) (Nov. 21, 2016), <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/2016-list-of-global-systemically-important-insurers-G-SIIs.pdf> [hereinafter FSB 2016 G-SIIs List]. 2017年時金融穩定委員會經審查後決定不更動此清單。FSB, REVIEW OF THE LIST OF GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSURERS (G-SIIs) (Nov. 21, 2017), <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P211117-2.pdf>.

156 FSB 2016 G-SIIs List, *supra* note 155, at 1-2.

157 FSB & IOSCO, CONSULTATIVE DOCUMENT: ASSESSMENT METHODOLOGIES FOR IDENTIFYING NON-BANK NON-INSURER GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT FINANCIAL INSTITUTIONS – PROPOSED HIGH-LEVEL FRAMEWORK AND SPECIFIC METHODOLOGIES (Jan. 8, 2014), https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140108.pdf?page_moved=1; FSB & IOSCO, CONSULTATIVE DOCUMENT (2ND): ASSESSMENT METHODOLOGIES FOR IDENTIFYING NON-BANK NON-INSURER GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT FINANCIAL INSTITUTIONS – PROPOSED HIGH-LEVEL FRAMEWORK AND SPECIFIC METHODOLOGIES (Mar. 4, 2015), <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/2nd-Con-Doc-on-NBNI-G-SIFI-methodologies.pdf>.

158 FSB, NEXT STEPS ON THE ASSESSMENT METHODOLOGIES FOR NON-BANK NON-

(二) 非銀行金融機構的有序清理機制

金融海嘯後，主要國家——包括美國、歐盟¹⁵⁹、英國¹⁶⁰及日本¹⁶¹——亦強化問題金融機構的處理，希冀於金融機構不幸陷入財務問題時，得透過有序清理於不影響金融系統運作的前提下清理該機構。

傳統清理主要係針對銀行所設，蓋當銀行陷入財務問題時如適用一般破產或重整程序，將於破產或重整期間凍結銀行債權人——例如存款人——行使債權，如此勢必造成存款人恐慌，反而加速擠兌的傳染性問題，因此設計此清理機制，期待盡可能不影響銀行債權人利益而完成問題銀行清理；有鑑於具有影子銀行性質的非銀行金融機構與銀行類似，存在類似的恐慌顧慮，倘如雷曼兄弟般適用破產程序處理其財務問題，可能造成整體金融系統的不穩定，因此非銀行金融機構的清理即成為各國重點改革的領域。

以美國為例，Dodd-Frank Act即將清理擴大適用於大型非銀行金融機構，包括銀行控股公司、系統性重要金融機構、上述二機構之子公司、證券經紀商、保險業者等。具體而言，聯準會與聯邦存

INSURER GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT FINANCIAL INSTITUTIONS (NBNI G-SIFIs) (July 30, 2015), <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/NBNI-G-SIFI-Next-Steps-Press-Release.pdf>.

159 歐盟相關發展主要見諸於其復原與清理指令，Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 Establishing a Framework for the Recovery and Resolution of Credit Institutions and Investment Firms, 2014 O.J. (L173) 190.

160 英國除針對收受存款的銀行機構設有銀行清理程序（bank insolvency procedure）外，針對保管客戶財產的投資銀行亦另設有特殊管理機制（special administration regime, SAR）以盡可能優先返還客戶財產。The Investment Bank Special Administration Regulations 2011, 2011 No. 245 (U.K.).

161 日本於2013年於其存款保險法中引入有序清理機制，並將其擴大適用至保險業與證券商。關於日本有序清理機制的介紹與檢討，參照：FSB, PEER REVIEW OF JAPAN: REVIEW REPORT 23-38 (Dec. 21, 2016), <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/Japan-peer-review-report.pdf>.

款保險公司可各自經其理事會或董事會成員三分之二以上之同意，建議財政部指定聯邦存款保險公司作為特定金融機構之接管人¹⁶²；財政部收受該推薦後，如認定該金融機構確實違約或有違約之虞、該機構之倒閉將對美國金融穩定產生嚴重負面影響、並無其他民事替代手段足以防免該違約事件、清理該金融機構對股東、債權人或其他相對人之利益影響尚屬適當、採取清理措施可避免上述對美國金融穩定的負面影響、以及聯邦監管者已命該金融機構轉換所有其可轉換的債務工具等時，應經與總統諮商後，指定聯邦存款保險公司接管該金融機構¹⁶³。

為處理上述接管與清理事務，聯邦存款保險公司成立「有序清理基金」(Orderly Liquidation Fund, OLF)¹⁶⁴，該基金之資金來源主要由聯邦存款保險公司向資產規模達美元500億以上之銀行控股公司與其它受指定之系統性重要金融機構收取¹⁶⁵。除使用該基金辦理接管與清理外，Dodd-Frank Act明定監管者不得使用納稅人基金保全金融機構，且不得使納稅人因金融機構清理承受任何損失¹⁶⁶。

為達成有序清理目的，聯邦存款保險公司引入「單一入口」機制 (Single Point of Entry, SPOE)，於清理大型金融機構時，原則上以金融集團最上層控股公司為標的，該集團旗下的各金融子公司仍維持營運，以避免擾亂整體金融秩序¹⁶⁷。具體運作上，聯邦存款保險公司會要求控股公司以增資或借貸方式注資其子公司，以化解子公司之財務問題，子公司即可繼續營運；於注資後，控股公司因吸

162 12 U.S.C. § 5383(a)(1) (2015). 於該金融機構為證券經紀商時，改由聯準會與證券交易委員會作成此推薦；於該金融機構為保險業者時，改由聯準會與聯邦保險監理辦公室 (Federal Insurance Office) 作成此推薦。

163 12 U.S.C. § 5383(b) (2015).

164 12 U.S.C. § 5390(n)(1) (2010).

165 12 U.S.C. § 5390(o)(1)(A) (2010).

166 12 U.S.C. § 5394 (2010).

167 See, e.g., Jackson & Massman, *supra* note 31; Lubben & Wilmarth, Jr., *supra* note 31.

收子公司之負債，可能陷入財務問題，此際聯邦存款保險公司再以其為標的展開清理，聯邦存款保險公司會成立一過渡控股公司以收購控股公司的所有資產，此財務正常的過渡控股公司即成為金融集團的新控股公司，繼續進行控股管理等以確保集團繼續經營；於此收購後，原控股公司的無擔保債權人與股東不隨之移轉至過渡控股公司，此際聯邦存款保險公司會依法定清償順位清償之，於債權人債權未能受償時，則透過以債換股對其發行過渡控股公司股份以抵清償。如此即可使金融集團之子公司與新成立之過渡控股公司回復財務健全狀態，達到有序清理¹⁶⁸。

為確保有序清理，Dodd-Frank Act授權聯準會要求指定的系統性重要金融機構與銀行控股公司提出清理計畫（resolution plan）¹⁶⁹，目前聯準會係要求受指定系統性重要金融機構與資產達500億美元以上的銀行控股公司負此義務¹⁷⁰。金融機構提出的清理計畫應說明當其陷入重大財務問題或倒閉時，其規劃如何快速且有序完成清理，尤其應說明：一、其如何防止集團下非銀行子公司的風險蔓延至集團下受存款保險保護的存款機構；二、其股權結構、資產、負債與其他契約義務；三、各種類證券間的相互保證情形、主要的契約相對人、以及用以認定該機構擔保對象的程序等¹⁷¹。倘清理計畫內容不符期待，聯準會或聯邦存款保險公司得要求重新提出之¹⁷²，金融機構如未能依限提出，聯準會與聯邦存款保險公司得加重其資本、槓桿或流動性要求或限制其業務或營運¹⁷³，嚴重時甚至可要求其分拆資產或營運¹⁷⁴。

168 Federal Register, Vol.78, No.243, at 76616 (Dec. 18, 2013).

169 12 U.S.C. § 5365(b)(1)(A)(iv) (2018).

170 12 C.F.R. §§ 243.2(f)(1), 243.3(a)(1) (2019).

171 12 U.S.C. § 5365(d)(1) (2018).

172 12 U.S.C. § 5365(d)(4) (2018).

173 12 U.S.C. § 5365(d)(5)(A) (2018).

174 12 U.S.C. § 5365(d)(5)(B) (2018).

三、學術界的進一步發展

國際金融法學界另有指出無論事前財務監管或事後清理均難以有效控制影子銀行的傳染性風險，且一味加重財務監管標準反而可能影響金融機構創造貨幣的意願，造成金融機構經營不效率¹⁷⁵。故其強調控管影子銀行風險須另覓他法，其具體建議落於銀行監管相當熟悉的兩大機制——存款保險與最後貸款人。

（一）存款保險機制的擴大適用？

以Morgan Ricks教授為代表，其倡議應將存款保險機制擴大及於影子銀行¹⁷⁶。其主張影子銀行本質上即為銀行，特別是影子銀行發行短期債權工具達到類似銀行的貨幣創造功能，本質上即為發行類似存款工具¹⁷⁷，影子銀行以此短期債權工具支應其長期投資活動，自然衍生類似銀行的期限錯置，於市場恐慌發生時即可能產生類似銀行擠兌的現象¹⁷⁸，影響總體經濟穩定¹⁷⁹。基此，Ricks教授主張影子銀行的監理重點應在避免類似銀行擠兌的恐慌發生，而其觀察美國銀行法制史，認為控制恐慌機制中最有效者厥為存款保險，蓋存款保險可消弭存戶擠兌的誘因；因此其主張影子銀行亦應服膺於存款保險¹⁸⁰。

¹⁷⁵ See, e.g., RICKS, *supra* note 1, at 164-83.

¹⁷⁶ See generally RICKS, *supra* note 1. See also Kathryn Judge, *Guarantor of Last Resort*, 97 TEX. L. REV. 707 (2019); Jeffrey N. Gordon & Christopher Muller, *Confronting Financial Crisis: Dodd-Frank's Dangers and the Case for a Systemic Emergency Insurance Fund*, 28 YALE J. ON REG. 151 (2011); Zachary J. Gubler, *Regulating in the Shadows: Systemic Moral Hazard and the Problem of the Twenty-First Century Bank Run*, 63 ALA. L. REV. 221 (2012).

¹⁷⁷ RICKS, *supra* note 1, at 37-49.

¹⁷⁸ *Id.* at 52-70.

¹⁷⁹ *Id.* at 102-42.

¹⁸⁰ *Id.* at 162-63, 215-19.

具體作法上，Ricks教授主張所有發行短期債權工具的影子銀行均應納入存款保險，由政府擔保該短期債權工具。政府擔保固然可能衍生道德風險，使受保證的影子銀行輕忽其財務風險，但Ricks教授認為現代保險制度已發展若干機制控管道德風險，例如以風險為基礎計算保險費、對被保險人施以資本要求或投資組合限制等，此即為何銀行監管除對銀行給予存款保險外，尚課予若干財務監管，並根據各銀行風險程度收取差別存款保險費。其認為存款保險輔以財務監管的銀行監理模式可套用至影子銀行¹⁸¹，故對影子銀行施以財務監管仍有必要，但意義不同，財務監管並不以杜絕市場恐慌為目標，只是保障保險人即政府的利益，並控制被保險金融機構的道德風險，真正發揮防範市場恐慌作用者仍是存款保險，但兩者必須相互搭配¹⁸²。

（二）最後貸款人制度的擴大適用？

以Hal S. Scott教授為代表，部分學者倡議可活用中央銀行的最後貸款人制度，允許中央銀行對非銀行金融機構提供流動性融通，以緩解影子銀行體系的恐慌¹⁸³。Scott教授主張中央銀行的最後貸款人制度應一體適用於銀行與非銀行金融機構，且中央銀行應盡可能提前承諾願意提供流動性支持，以減少市場參與者的不安¹⁸⁴；具體執行面而言，其主張中央銀行應設置彈性但明確的擔保品政策，願

181 *Id.* at 200-15.

182 Ricks教授進一步主張所有發行短期債權工具之機構，均應比照收受存款的銀行，須經監管者許可始得為之，並適用所有銀行監管相關規定，包括風險控管、業務限制、風險為基礎計費、特殊清算機制甚至貨幣政策，換言之其主張政府應全面納管影子銀行。而此芻議的正當性基礎即在於政府相對應地提供影子銀行保險機制。*Id.* at 223-43.

183 See generally SCOTT, *supra* note 1. See also Avgouleas, *supra* note 20; Posner, *supra* note 20; Marc Dobler et al., *The Lender of Last Resort Function after the Global Financial Crisis* 12-18 (IMF Working Paper No. WP/16/10, 2016), <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp1610.pdf>.

184 SCOTT, *supra* note 1, at 137-42.

意收受廣泛範圍的證券作為擔保品¹⁸⁵；另一方面，為協助中央銀行取得辦理流動性支持所需的相關資訊，中央銀行應對影子銀行享有監理權限，或至少有權自影子銀行的主管機關取得關於該機構財務狀況的監管資訊¹⁸⁶；最後，中央銀行應設置明確的最後貸款人政策，原則上僅支持尚有償債能力的影子銀行，但中央銀行應認識到在危機時刻認定機構的償債能力並不容易¹⁸⁷。

論者進一步指出最後貸款人制度在總體審慎監管上可扮演的作用。例如Emilios Avgouleas教授即指出最後貸款人可再細分為雙邊最後貸款人（bilateral lender of last resort）和系統性最後貸款人（systemic lender of last resort），前者為傳統最後貸款人，中央銀行透過投注流動性予個別影子銀行，解決該個別機構之流動性問題，避免市場恐慌發生¹⁸⁸；但最後貸款人尚可有另一新興功能，亦即中央銀行透過普遍地投注流動性予整體影子銀行體系，以避免金融機構拋售資產（例如不動產證券化產品），進而避免金融危機時的資產拋售造成整體資產價格下跌造成個別金融機構的資不抵債¹⁸⁹。

此派學者同樣由控制市場恐慌的角度出發，主張影子銀行風險控管應重在緩解市場參與者對影子銀行的流動性顧慮，倘此機制設計妥善，其存在本身便足以杜絕市場恐慌，進而使中央銀行無須承擔融通損失¹⁹⁰。其並以金融海嘯為例，強調美國聯準會當時果斷擴大適用類似最後貸款人的機制，對銀行市場及貨幣基金共同市場注入流動性，是美國得以回復金融市場穩定的關鍵原因¹⁹¹。

185 *Id.* at 138.

186 *Id.* at 143.

187 *Id.* at 143-44. Avgouleas教授因此建議使用單純的財務指標——例如未加權的槓桿率——作為金融機構得請求中央銀行流動性支持的門檻，以避免認定過程複雜化。Avgouleas, *supra* note 20, at 38-39.

188 Avgouleas, *supra* note 20, at 37.

189 *Id.*

190 SCOTT, *supra* note 1, at 137.

191 包括實施定期標售工具（Term Auction Facility, TAF）以標售開放銀行競標聯

四、小結——事前監管與事後監管的併用與平衡

歸納以上比較法制與學界見解，本文提出影子銀行監管至少應把握的三項基本原則。

首先，影子銀行固然具備類似銀行之系統性風險，但不必然需要將所有銀行監管全面套用至影子銀行。蓋影子銀行本質上固然具有流動性風險、傳染性風險等銀行具備的系統性風險元素，但程度上可能有異，包括曝險規模、風險實現機率、牽連範圍等，均與銀行不同¹⁹²，如過早適用監管密度較高的銀行監管，固然可收風險防範之效，但亦可能影響影子銀行的經營效率而扼殺該類業務，不可不慎。觀諸上述比較法制與學界見解，除Ricks教授外，基本上均未建議將銀行監管全盤適用於特定非銀行金融業，即便是經指定為系統性重要的金融機構，亦僅選擇性適用若干銀行監管規定。

其次，如以監管對象為區分標準，影子銀行監管可進一步分為機構監管與市場監管¹⁹³。機構監管為針對具有銀行特性的非銀行金融機構施以監管，前述指定系統性重要金融機構後施以財務監管與有序清理即屬此例。目前比較法制似乎傾向以此方式執行影子銀行監管。惟如前述，金融海嘯後發展出的總體審慎監管理論，已注意

準會的緊急貸款、實施定期債券工具（Term Securities Lending Facility, TSLF）將國庫券貸與提出擔保品（通常為用於附買回市場的擔保品）的主要交易商、實施主要交易商信用工具（Primary Dealer Credit Facility, PDCF）使聯準會的主要交易商可以同樣擔保品借得短期現金貸款、實施資產基礎商業本票貨幣市場基金流動性工具（Asset-Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility, AMLF）使聯準會對銀行作出無追索權貸款，並允許借款銀行自貨幣共同基金市場購入資產基礎商業本票後以該本票作為貸款擔保品，以及實施商業本票資金工具（Commercial Paper Funding Facility, CPFF），由聯準會設立一特殊目的公司向商業本票發行人認購商業本票，並以之為擔保品向聯準會借款等。*Id.* at 75-77. *See also* Posner, *supra* note 20, at 1543-52.

¹⁹² Crawford, *supra* note 73, at 40-41.

¹⁹³ Schwarcz, *supra* note 47, at 728-34.

到機構監管的不足，故除機構監管外，思考市場監管的工具、著重於穩定市場參與者信心而非穩定個別機構之財務，亦有其必要。所謂市場監管，其重點不在預防風險發生，而側重於控制市場參與者恐慌，如能達成此目標，即便個別金融機構的風險實現，亦不至蔓延成系統性風險，即可確保整體金融系統起碼的穩定性。此監管思維值得我國建立影子銀行監管規則時留意。

最後，不論機構監管或市場監管，其監管手段可再進一步區分為事前與事後監管。事前監管強調防患未然，透過財務監管控制個別金融機構之資本風險與流動性風險，期盼金融機構不至過度曝險而陷入財務問題；但金融業本質上為承擔風險之產業¹⁹⁴，每一金融機構因其規模、業務特性、風險管理準備等，有不同的適當曝險程度¹⁹⁵，事前以齊一化標準統一各金融機構的曝險程度，不僅不符業者實際需求，現實上亦不可能有此完美規定¹⁹⁶。故事後監管例如有序清理、最後貸款人、存款保險等，亦有其重要性，可針對已發生問題的個案對症下藥，並且避免市場信心動搖，以較低的監管成本控制問題擴散。有效的影子銀行監管，應當平衡酌採事前與事後監管手段。

194 例如René M. Stulz教授即指出銀行不可能不承擔風險而取得業務上的成功。René M. Stulz, *Risk-Taking and Risk Management by Banks*, 27(1) J. APPLIED CORP. FIN. 8, 8 (2015).

195 *Id.* at 9-12.

196 即使巴賽爾銀行監理委員會於設計資本適足率的國際標準時，也開放內部評等法（internal rating-based approach, IRB），允許銀行利用自己內部建立之模型評估自己的信用風險、市場風險與作業風險等應對應之系數，作為計算資本適足標準的基礎。我國亦有引入此方法，參照：銀行自有資本與風險性資產之計算方法說明及表格。關於內部評等法的討論，參照：Robert F. Weber, *New Governance, Financial Regulation, and Challenges to Legitimacy: The Example of the Internal Models Approach to Capital Adequacy Regulation*, 62 ADMIN. L. REV. 783 (2010).

肆、論我國影子銀行的監管策略

本章將進一步探討我國目前對非銀行金融機構的監管，並將重點置於相對受忽視的事後監管，最終提出最後貸款人或許是我國現行監管體系下最符合監管目標且監管成本最小而宜優先加強的影子銀行監管手段。

一、我國目前的影子銀行審慎監管策略

本文以下檢視我國目前的非銀行金融機構監管，以期勾勒我國目前採取的影子銀行審慎監管策略，整體而言，我國監管特色大致有二：相對重視事前財務監管而輕忽事後監管機制，及相對重視機構監管而輕忽市場監管。

（一）事前財務監管與事後處理機制

我國對非銀行金融機構之審慎監管基本上仍強調財務健全性，例如為確保金融機構具備足夠之資本，設計有最低資本額與若干資本相關規範，又如為確保金融機構具備足夠之流動性，設計有準備金制度與流動性相關規範。以下表2彙整銀行與若干非銀行金融業所受之財務相關規範。

表2 銀行與非銀行金融業之主要財務監管規定比較

	商業銀行	保險業	證券商	證券投資 信託業	票券金融 公司
最低 資本 額	100億 ¹⁹⁷	20億 ¹⁹⁸	承銷商4億 自營商4億 經紀商2億 ¹⁹⁹	3億 ²⁰⁰	20億 ²⁰¹
資本 適足 率規 範	-資本適足率≥ 10.5%，另有普 通股權益比率 與第一類資本 比率之要求 ²⁰² -槓桿比率≥3%	資本適足率≥ 200% ²⁰³	-對外負債總額 不得超過其淨 值之6倍 ²⁰⁴ -自有資本適足 率≥150% ²⁰⁵	無規範	-資本適足率 ≥8% ²⁰⁶ -主要負債最 多不得超過 公司淨值之 12倍 ²⁰⁷
準備 金規 範	-須提撥存款及 負債準備金 ²⁰⁸	-應提存責任準備 金、未滿期保費 準備金、特別準 備金、賠償準備 金等 ²⁰⁹	無規範	無規範	無規範

197 商業銀行設立標準第2條。

198 保險公司設立標準第2條。

199 證券商設置標準第3條。

200 證券投資信託事業設置標準第7條第1項。

201 票券金融公司設立標準第2條。

202 銀行資本適足性及資本等及管理辦法第5條第1項第2款。

203 保險法第134條之4、保險業資本適足性管理辦法第5條。

204 證券商管理規則第13條。

205 證券商管理規則第59、64-66條。

206 票券金融管理法第41條第1項、票券金融公司資本適足性管理辦法第13條第1項。

207 票券商主要負債總額及辦理附賣回條件交易限額規定第5點。

208 銀行法第42條。

209 保險法第11、145條、保險業各種準備金提存辦法。

流動性規範	-流動資產與各項負債比率 $\geq 10\%$ ²¹⁰ -流動性覆蓋比率 $\geq 100\%$ ²¹¹ -淨穩定資金比率 $\geq 100\%$ ²¹²	無規範	-流動負債總額不得超過其流動資產總額 ²¹³	無規範	無規範
-------	---	-----	-----------------------------------	-----	-----

資料來源：作者個人彙整。

整體而言，證券投資信託業所受之規範相對寬鬆，不僅欠缺流動性規範，資本規範亦無資本適足率要求，僅有最低資本額；票券金融公司亦僅受資本規範，至於流動性規範則付之闕如。證券商與保險業相對受較完整的財務規範，但與銀行相比仍有相當差距。

我國法下就問題非銀行金融機構之事後監管亦相對欠缺。以下表3彙整我國現行法相關規範。

表3 銀行與非銀行金融業之事後監管規範比較

	商業銀行	保險業	證券商	證券投資信託業	票券金融公司
清理機制	適用	適用	不適用	不適用	不適用
強制保險	存款保險	安定基金	營業保證金 各類結算基金	營業保證金	保證金
最後貸款人	適用	不適用	透過銀行 間接適用	不適用	有限適用

資料來源：作者個人彙整。

²¹⁰ 金融機構流動資產與各項負債比率之最低標準。

²¹¹ 銀行流動性覆蓋比率實施標準第3條。

²¹² 銀行淨穩定資金比率實施標準第3條。

²¹³ 證券交易法第49條、證券商管理規則第13條。

就有序清理而言，我國法目前僅銀行²¹⁴與保險業²¹⁵設有清理機制。故於銀行與保險業以外之金融機構發生財務問題時，僅能循公司法下的重整規定或破產法下的破產規定處理，主管機關目前尚無法源依據進行有序清理。

就強制保險而言，存款保險僅適用於銀行存款。惟若干非銀行金融機構亦有類似之金融安全網以確保金融消費者權益而可避免市場恐慌。例如保險業應按其資本適足率及經營管理績效指標評等核算之差別提撥率，提撥一定比率之保險費收入成立安定基金²¹⁶，安定基金於必要時可代問題保險業墊付要保人、被保險人及受益人依有效契約所得為之請求²¹⁷；又如證券商於設立登記時應提存一筆固定金額之營業保證金，供其特許業務所生債務之債權人優先受清償²¹⁸，此外尚有例如交割結算基金、特別結算基金、給付結算基金、特別給付結算基金等針對集中交易市場或店頭市場之規定²¹⁹。證券投資信託事業與票券金融公司亦有類似之營業保證金²²⁰或保證金²²¹要求。

就最後貸款人而言，我國中央銀行法允許央行對銀行辦理合格票據之重貼現、短期融通及擔保貸款之再融通²²²。惟依上開規定，我國央行目前僅得對銀行提供流動性支持，至於非銀行金融機構，目前尚無法源依據向我國央行申請融通²²³，至多僅能向銀行申請融

214 銀行法第62條之1至第62條之9條。除商業銀行外，其他銀行類金融機構——例如信用合作社、農漁會信用部及全國農業金庫——亦設有相關清理規定。

215 保險法第149條之8至第149條之11。

216 保險法第143條之1、人身保險及財產保險安定基金計提標準。

217 保險法第143條之3、財團法人保險安定基金組織及管理辦法。

218 證券交易法第55條、證券商設置標準第7條。

219 相關規定之整理，參照：王志誠，現代金融法，3版，頁322-327（2017年）。

220 證券投資信託及顧問法第52條。

221 票券金融管理法第36條。

222 中央銀行法第19條、中央銀行對銀行辦理融通作業要點。

223 惟票券金融公司為非銀行金融機構中的例外，其得依中央銀行辦理日間透支作業規範與中央銀行簽訂日間透支契約，進而可於其在我國央行開立之同業

通、再由銀行以自己名義向我國央行申請融通，間接迂迴取得融通²²⁴。

綜上，我國對非銀行金融機構之監管，主要著眼於事前監管，事後監管則仰賴若干金融安全網提供強制保險，至於清理與最後貸款人相對欠缺。此監管特色自然有其邏輯，蓋倘能透過事前監管避免金融機構陷於財務問題，搭配金融安全網確保問題發生時之金融消費者權益，引入其他事後處理的需要性自然降低。惟不論事前監管抑或金融安全網，總有百密一疏時，更遑論我國目前非銀行金融機構之財務監管亦非甚為嚴謹，故仍有必要重視其他事後處理機制以減緩市場恐慌。

（二）機構監管與市場監管

上述整理亦突顯我國金融監管的另一特色，即著重機構監管勝於市場監管。特別是上述的事前財務監管，均以個別金融機構為其監管對象，市場監管相對未受重視，主要係仰賴上述金融安全網維持市場穩定。如此監管模式卻可能不足以避免市場恐慌的發生。

以我國影子銀行的可能溫床——票券市場——為例，機構監管即欠缺有效著力點。蓋票券發行人不以金融機構為限，任何企業均可發行票券籌措短期資金支應其長期投資，構成以短支長的類銀行現象，故倘若票券市場內因特定風險事件產生恐慌，票券投資人可能停止展延票券清償期，形成類似擠兌情形，並擴大蔓延至所有票

資金帳戶之帳面餘額發生不足支付時，由我國央行於核給之日間透支額度內，墊付日間透支之金額。參照：中央銀行辦理日間透支作業規範第3、4點。惟我國央行此處提供予票券金融公司之最後貸款機制僅適用於上述有限情形，與其提供予銀行之融通機制相比限縮許多，只能稱為有限地對票券金融公司適用最後貸款人機制。

224 例如我國央行針對銀行對證券商與證券金融公司之融通設有相關規範，參照：中央銀行法第30條、中央銀行對銀行辦理證券金融公司或證券商資金融通管理辦法。

券市場參與者。但金融監管者以機構監管方式介入票券市場的空間卻相對有限，例如其無法針對一般票券發行人設計財務監管標準或金融安全網規範，蓋票券發行人並非金融機構，納管之並施以金融監管的成本可能過大²²⁵。類此票券市場內的擠兌恐慌，即成為金融監管死角，須搭配市場監管方可緩和之。類似問題亦存在於其它未受納管的影子銀行，例如民間融資與租賃業、私人財富管理業等。

又如我國正漸興起的金融科技市場，例如行動支付業者、網路借貸平台、虛擬通貨業者等，渠等目前規模或許有限，與正規金融體系的連結亦尚在可控範圍，因此暫無必要施以高強度審慎監管²²⁶，但如其日後擴張至一定規模以上，亦可能衍生類似影子銀行的問題。如何拿捏必要的審慎監管又避免過度監管扼殺創新，亦屬一難題。於施以較嚴格的機構監管——例如財務監管——前，透過較低度的市場監管，以平息市場參與者恐慌而非事前預防所有風險為目標，應為一相對適當的監管策略。

二、影子銀行系統性風險的事後審慎監管與市場監管機制討論

我國目前於事後監管與市場監管面均尚有加強空間。惟所謂加強並非意味金融監管者應納入所有事後監管與市場監管手段，仍須進一步分析各手段的優缺點。本文以下即比較有序清理、強制保險及最後貸款人的各自特色以供參考。

（一）有序清理

有序清理的核心目標在於未雨綢繆，預先安排金融機構陷入財務問題時的處理方式，包括事前安排緊急財務支持的財源（例如應

225 除非參考上述Ricks教授較為激進的主張，將所有發行短期借貸工具之企業均納入銀行監管並輔以存款保險的保護。

226 因此我國目前對上述金融科技業者的監管主要著眼於洗錢防制面，參照：洗錢防制法第5條第2項、金融機構防制洗錢辦法第2條第1款第4目。

急可轉債(contingent convertible bond, CoCos))與真正陷入財務問題時可採用的清理手段等,於風險實現時即可按部就班進行清理,不致造成市場恐慌,亦無須動用政府資金紓困,避免大到不能倒的道德風險。

但有序清理仍存在若干問題。首先是如何確保清理計畫的有效性。有序清理——特別是單一入口機制——的金融穩定作用須仰賴上層控股公司維持充足的資本以履行其增資義務,或至少與下層子公司間預作財務安排(例如事前持有下層子公司之應急可轉換債以供未來以債轉股方式注資),方可於下層子公司陷入財務問題時吸收其財務損失²²⁷,故有序清理要求大型金融機構出具清理計畫供監管者審查,確保清理計畫足敷未來吸收損失之用,但無論控股公司抑或監管者均無從事前預測應維持多少資本或預作多少財務安排方屬充足²²⁸;對控股公司而言,集團下不同子公司所需之緩衝可能不同,控股公司如預留過多資本或預作過多安排,亦可能影響集團財務調度彈性²²⁹;而對監管者而言,其審查金融機構出具的清理計畫亦可能遭致監管過度介入企業營運的批評²³⁰。

有序清理是否可緩解市場恐慌,亦不清楚。論者有質疑有序清理不足以解決影子銀行的傳染性風險,例如許多營運子公司的財務問題並非資本不足而是流動性不足,故控股公司須注入的不是資本而是流動性,因此例如前述透過於平時發行應急可轉換債以供未來債轉股的注資方式即無幫助,因為這只改善子公司的資本問題,但並無額外流動性注入²³¹;更甚者,集團內部的資金流動調度並非完全自由——例如跨國金融集團下控股公司即難以及時挹注流動性予

227 SCOTT, *supra* note 1, at 207.

228 RICKS, *supra* note 1, at 255-56. See also Lubben & Wilmarth, Jr., *supra* note 31, at 1228.

229 Jackson & Massman, *supra* note 31, at 51-54.

230 *Id.* at 55-56.

231 Lubben & Wilmarth, Jr., *supra* note 31, at 1225-26.

海外子公司²³²；此外，金融集團旗下的控股公司與營運子公司現實上殊難區隔，特別是金融集團的資金調度往往以集團為基礎進行整體規劃，因此控股公司倘若進入清理狀態，自然會影響集團整體資金調度，進而影響營運子公司，甚至加速營運子公司債權人的擠兌²³³，換言之，單一入口機制希冀將財務問題集中在控股公司而與營運子公司切割，現實上並不易達成。

整體而言，有序清理理論固然合理，但在現實層面存在不小的可行性問題，目前不論實務界與學術界均有不少質疑²³⁴。最重要的是，有序清理本質上更接近一機構監管手段，對於緩解市場恐慌的作用並不明顯。

（二）強制保險

強制保險的核心目標同樣在未雨綢繆，但作法與有序清理不同。個別影子銀行於平時依保險人所訂費率繳納保險費，以累積足夠資金備供未來使用。於個別影子銀行陷入財務問題時，保險人即可憑此資金提供投資人權益保障，進而避免該金融市場的恐慌蔓延。此作法同樣無須動用政府資金，甚至可透過差別保費費率控制大到不能倒的道德風險。

但強制保險實際運作時同樣存在若干顧慮。蓋保險向來內含道德風險，亦即被保險的影子銀行可能因已受保險保護，因此欠缺誘因控制其本身曝險，而影子銀行的債權人又因為受保險保護而欠缺

232 *Id.* at 1228; SCOTT, *supra* note 1, at 216-17.

233 Lubben & Wilmarth, Jr., *supra* note 31, at 1229. 除此外，由於債權人無從確定監管者是否會啟動清理機制、以及啟動後其債權將受如何處置，因此清理機制本身亦可能加速債權人擠兌。SCOTT, *supra* note 1, at 205-06, 217-18.

234 例如我國金管會即曾表示暫時不會要求大型金融機構提出復原清理計畫，理由是「沒有人可以提前預知，真正發生情況時的金融環境狀況」，故要求其提出復原清理計畫「猶如是作文比賽」。廖珮君，「大到不能倒」銀行名單Q2出爐 金管會將祭2大監控措施，蘋果日報，2019年3月3日，<https://tw.appledaily.com/new/realtime/20190303/1526303/>（最後瀏覽日：2020年6月14日）。

誘因監督影子銀行，最終導致影子銀行可能過度曝險，其結果形同以保險基金補貼影子銀行高風險行為²³⁵。

為控管此道德風險，強制保險須仰賴保險人的監督，由保險人查核個別影子銀行的風險程度，並依風險程度高低收取差別保險費，進而利用此市場機制約束影子銀行²³⁶。但即便如此，保險人現實上可能並無能力查核個別影子銀行的風險程度，從而使此市場約束機制形同虛設²³⁷。此外要求各保險人事前通案評估所有影子銀行的風險以收取差別費率亦不見得較有效率，蓋事前通案設計規則規範所有銀行應承擔的風險本身有其困難²³⁸。

控管道德風險的另一方式，是搭配金融監管者實施財務監管，此即存款保險的作法，強調財務監管與存款保險具有互補關係²³⁹。因此，倡議將影子銀行納入強制保險者確實同時主張將所有影子銀行納管，並施以銀行財務監管²⁴⁰，此建議於理論上固然合理，但變動成本相當巨大，執行可行性相對存疑²⁴¹。

235 此為批評存款保險制度者向來所顧慮者，see Charles W. Calomiris & Matthew Jaremski, *Deposit Insurance: Theories and Facts*, 8 ANN. REV. FIN. ECON. 97, 101-02 (2016). 相關實證證據亦顯示美國實施銀行存款保險制度後，銀行曝險增加、市場紀律減弱、金融系統的成長減緩，甚至扮演重要角色的審慎監管亦有政治化的現象。Calomiris & Jaremski, *supra*, at 110-11.

236 此外尚可搭配其他保險市場常用的道德風險控管安排，例如最高保險額、部分保險等等機制。

237 Sean J. Rosenthal, *Moving beyond a Unit Banking World: The Case for Repealing Federal Deposit Insurance*, 3 BUS. & BANKR. L.J. 64, 82, 84-87 (2015). 其指出美國聯邦存款保險公司向銀行所收取的保險費從來都不足以反映銀行的實際曝險，特別是美國實施的資本適足率規則本身有其缺陷，導致長期以來美國銀行的資本水位在金融海嘯以前普遍並無成長。

238 論者即有指出相較於政府事前承諾提供保險，具有事後裁量性質的最後貸款人或許較妥適。Calomiris & Jaremski, *supra* note 235, at 114-15.

239 *Id.* at 102.

240 RICKS, *supra* note 1, at 200-15.

241 此外亦有論者由政治理論解讀美國存款保險制度，主張存款保險的興起背後存在高度政治力介入——特別是小型地區性銀行與有貸款需求的房地產建商的利益團體遊說，進而質疑存款保險本身的效用。Calomiris & Jaremski, *supra*

（三）最後貸款人

最後貸款人的核心目標略有不同。相較於有序清理和強制保險係透過事前規劃以減少問題金融機構造成的營運衝擊或市場恐慌，最後貸款人係於金融機構瀕臨流動性問題但尚未資不抵債時，透過中央銀行提供流動性援助，避免流動性問題擴大成市場恐慌。因此其介入時點不同，相較於有序清理和強制保險稍微提前。

最後貸款人面臨的批評同樣是道德風險。蓋其本質上形同中央銀行承諾於金融機構陷入流動性問題時提供援助，可能導致金融機構輕忽風險控管，進而增加中央銀行的財務負擔，最終由納稅人埋單²⁴²。最後貸款人控管上述道德風險的方式，係於融通時收取相對市場利率更高的懲罰性利率，並且要求一定品質的擔保品擔保其融通債權，以對借款人施加一定成本，甚至於借款人財務問題過於嚴重、經評估無償債能力時，不予融通。支持者並主張此種依個案借款人曝險情形決定融通條件的作法，較諸強制保險事前通案決定保險條件，更為可行且對症下藥²⁴³；但亦有批評者指出中央銀行於個別金融機構陷入流動性緊張時，礙於經濟乃至政治壓力，現實上並無能力於短時間內評估利率條件與擔保品品質，因此最後貸款人的道德風險仍然不容忽視²⁴⁴。

最後貸款人另一個不同面向的批評，是對其緩解市場恐慌能力的質疑。有論者指出實務上金融機構多憚於向中央銀行請求融通，蓋一旦此資訊外流，可能形成汙名效應（*stigma*），影響市場投資者信心，反而促使資金抽離而加劇流動性緊張²⁴⁵。因此最後貸款人往

note 235, at 102-07; see also Rosenthal, *supra* note 237, at 75-78.

²⁴² RICKS, *supra* note 1, at 184-99.

²⁴³ Calomiris & Jaremski, *supra* note 235, at 114-15.

²⁴⁴ RICKS, *supra* note 1, at 191-93.

²⁴⁵ Avgouleas, *supra* note 20, at 39.

往必須搭配保密措施，於一段時間後方公告融通相關資訊²⁴⁶，但即便如此，金融機構仍可能顧忌申請資訊外洩，而吝於使用最後貸款人。

整體而言，最後貸款人屬一事後與市場監管手段，同樣面臨道德風險，須仰賴中央銀行之融通決定與融通條件控制之。與其他機制不同處在於，最後貸款人的政府介入時點相對提前，且政府介入係以金融機構陷入流動性風險、本身尚有繼續經營可能為前提。

三、我國強化我國央行最後貸款人機制的必要性

如上述，我國目前的影子銀行審慎監管相對忽視上述三大事後審慎監管工具。目前的最後貸款人僅適用於銀行；清理除銀行外亦僅適用於保險業者；強制保險雖相對充足，但於證券商、證券投資信託公司及票券金融公司僅透過均一的保證金提撥義務，提供規模有限的保證，與學者所倡議的差別費率保險尚有落差。

上述三者中，本文認為我國尤有必要加強對最後貸款人的重視。其理由有四：首先，相較其他機制，最後貸款人於我國最不受關注。蓋強制保險縱存在諸多不足，至少各主要非銀行金融機構法規已設有基本規範；清理亦至少擴大適用於我國最重要之非銀行金融機構即保險業；相較而言，我國最後貸款人的法源基礎——中央銀行法第19條——自1979年制定後即未再修正，其作業要點亦自2002年起即未修正，此或係由於我國金融體系向來以銀行為主，影子銀行議題於我國如上述亦未受重視，故中央銀行法於設計我國最後貸款人制度亦以銀行為中心，但如本文上述整理，我國之非銀行金融機構與市場已發展至一定之規模，故最後貸款人制度於影子銀行審慎監管下之角色有必要開始思考。

²⁴⁶ *Id.* at 39-40.

其次，最後貸款人提前介入的制度特色，與我國金融監管之宗旨相符。蓋央行融通如可緩解流動性緊張，即可避免該影子銀行陷入財務問題，我國央行亦可事後回收債權，因此整體而言係以避免發生問題金融機構為目標，而非於問題金融機構產生後有效善後為目標，此與我國金融監管向來希望避免發生問題金融機構但同時避免政府支出的目標一致²⁴⁷。

再者，於金融機構紓困在所難免的前提下，明文化最後貸款人並明定央行之融通角色，於未來遇紓困需求時，即可避免央行是否有紓困權限的爭辯。蓋即便於金融發達國家如美國，於面臨金融危機時，現實上殊難克制動用政府紓困²⁴⁸，因此較務實的政策態度，或許是肯認政府紓困的可能性但明文規範之。我國央行為中央政府機關中最適合執掌影子銀行紓困的單位，蓋影子銀行與銀行類似具有貨幣創造功能，屬央行執掌貨幣政策時原本即須留意的對象，故央行於決定是否融通時，相對其他政府部會持有較完整的決策所需資訊——尤其是對整體金融系統情況之了解；更重要者為，相較其他政府部會——包括金管會——面臨有限預算，央行基於其貨幣創造主管機關的身分，理論上有較彈性且無限制的財源可進行政府紓困²⁴⁹，故央行相對其他部會屬較具可信度的紓困者，明文授予其紓

247 於若干保險業標售案中，金管會即多次強調其避免動用公帑處理問題保險業。金管會順利標售國寶人壽及幸福人壽，金融監督管理委員會新聞稿，https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=201503230002&toolsflag=Y&dtable=News（最後瀏覽日：2020年6月14日）；王孟倫、廖千瑩，立即糾正首例 金管會接管朝陽人壽，自由時報，2016年1月27日，<https://news.ltn.com.tw/news/focus/paper/953335>（最後瀏覽日：2020年6月14日）。

248 若干美國學者即懷疑Dodd-Frank Act宣稱其將杜絕紓困的可信度，see Anthony J. Casey & Eric A. Posner, *A Framework for Bailout Regulation*, 91 NOTRE DAME L. REV. 479, 536 (2015); Peter Conti-Brown, *Elective Shareholder Liability*, 64 STAN. L. REV. 409, 431 (2012); Jeffrey Manns, *Building Better Bailouts: The Case for a Long-term Investment Approach*, 63 FLA. L. REV. 1349, 1382 (2011).

249 且最後貸款人並非無條件增發貨幣，僅發生債務替換效果助融通對象暫時償債，再於日後清償中央銀行，故通貨膨脹效果應有限。Avgouleas, *supra* note 20, at 32.

困影子銀行的權限，有助定紛止爭。

最後，最後貸款人所需的制度變動成本較小。蓋如欲擴大適用有序清理至非銀行金融機構，尚須引入單一入口機制、清理計畫及總體損失吸收能力測試等配套措施；如欲改善現行非銀行金融機構所適用的強制保險，亦須建立對應的保險公司與引入差別保費計算公式等，此均相對茲事體大，且此類修正得擴大適用的對象難免受限，至多及於受金管會監管的非銀行金融機構，但如本文上述整理，我國目前較須關注的影子銀行並非若干非銀行金融機構，毋寧是若干非銀行金融市場如票券或證券金融市場，而此類市場的參與者不當然為金融機構，此際欲透過有序清理或強制保險機制規範之即有其極限。相對而言，如欲將最後貸款人擴大適用於非銀行機構，主要的制度變動為修正中央銀行法相關條文，將央行可融通對象開放至其他機構，輔以本文以下探討的制度配套，之後央行即可視個案機構之實際狀況，決定是否融通與融通的條件，制度變動成本相對較小，且適用對象可擴大及於各類非銀行機構，蓋央行仍可於個案中審視其是否涉及金融系統性風險以決定是否紓困，此亦為最後貸款人制度此一事後審慎監管制度的優勢所在。

綜上，本文主張我國影子銀行的審慎監管可由加強最後貸款人著手。須強調者為，本文並未否定其他機制之重要性，毋寧是先以加強最後貸款人為優先改革目標，之後再視實際需求漸次發展有序清理與相關強制保險。

伍、論我國央行的最後貸款人制度調整

以上章為基礎，本章進一步分析我國引入最後貸款人作為影子銀行審慎監管手段時須留意的法制設計。

一、最後貸款人機制的主要元素與規範

（一）最後貸款人機制的融通對象與條件

最後貸款人有助緩解影子銀行的流動性問題，此外中央銀行提供的政府擔保亦有助於平時緩解市場恐慌；但最後貸款人亦有助長道德風險的顧慮。為拿捏上述平衡，學理上以Walter Bagehot為代表，提出最後貸款人三原則，當金融系統遭遇流動性風險時：一、中央銀行應盡可能擴大融通對象；二、融通應有適格擔保品；三、融通利率應高於一般市場利率²⁵⁰，如此設計一方面透過擴大融通對象緩解市場恐慌，另一方面也透過融通條件的設定——包括擔保品與融通利率——避免中央銀行浮濫融通助長道德風險²⁵¹。

我國現行最後貸款人制度係規定於中央銀行法第19條與中央銀行對銀行辦理融通作業要點，包含三項融通機制：合格票據之重貼現、短期融通及擔保放款之再融通²⁵²，各自的運作機制彙整如表4：

250 WALTER BAGEHOT, LOMBARD STREET: A DESCRIPTION OF THE MONEY MARKET 196-97 (1873).

251 關於Bagehot理論外其他最後貸款人理論的介紹，參照：Paul Tucker, *The Lender of Last Resort and Modern Central Banking: Principles and Reconstruction*, 16-19 (BIS Working Paper No. 79b, 2014), <https://ssrn.com/abstract=2504686>.

252 中央銀行法第19條。

表4 我國最後貸款人機制

	重貼現	短期融通	擔保放款之再融通
融通對象	在央行設立存款準備金帳戶之銀行 ²⁵³		
合格擔保品	公民營生產事業在其產製銷售過程中，依實際交易行為而產生之銀行承兌匯票、商業承兌匯票及本票 ²⁵⁴ 。	重貼現之合格票據、政府債券、中央銀行發行的定期存單或其他經中央銀行同意的有價證券， <u>亦可無擔保</u> ²⁵⁵ 。	中央銀行同意的有價證券、銀行設於中央銀行存款帳戶內付款之本票、或存款準備金乙戶 ²⁵⁶ 。
利息	重貼現率，目前為1.125% ²⁵⁷ 。	提供合格擔保品者，按擔保放款融通利率計算 ²⁵⁸ ，目前為1.5% ²⁵⁹ 。 未提供合格擔保品者，按短期融通利率計算 ²⁶⁰ ，目前為3.375% ²⁶¹ 。 每月申請短期融通之金額，平均合計超過申請銀行當月應提存款準備金之10%，或申請銀行連續二月均有向本行辦理短期融通之紀錄者自第三月起，利率改按短期融通利率之1.2倍計算 ²⁶² 。	擔保放款融通利率，目前為1.5%，但若經中央銀行專案核准，可酌予減碼 ²⁶³ 。

253 中央銀行對銀行辦理融通作業要點第2點。

254 中央銀行對銀行辦理融通作業要點第3點。

255 中央銀行對銀行辦理融通作業要點第10點。

256 中央銀行對銀行辦理融通作業要點第15、16點。

257 央行貼放利率，中央銀行全球資訊網，<https://www.cbc.gov.tw/tw/lp-370-1.html>（最後瀏覽日：2020年6月14日）。

258 中央銀行對銀行辦理融通作業要點第11(1)點。

259 參照中央銀行（註257）。

260 中央銀行對銀行辦理融通作業要點第11(2)點。

261 參照中央銀行（註257）。

262 中央銀行對銀行辦理融通作業要點第12、13點。

263 中央銀行對銀行辦理融通作業要點第17點。

	重貼現	短期融通	擔保放款之再融通
期限	以擔保票據之到期日為準，工商業票據，最長不得超過90天，農業票據，最長不得超過180天 ²⁶⁴ 。	不超過10日 ²⁶⁵ 。	不超過360日 ²⁶⁶ 。
實際運作	較少見 ²⁶⁷ 。	現實上多以中央銀行定期存單為擔保 ²⁶⁸ 。	以支應銀行下列資金需求為範圍： 承作政府核定並經本行同意之放款。 配合央行貨幣政策承作之放款。 <u>緊急性資金需求並經央行同意者，包括發生存款人異常提領情事，或為因應繳存存款準備金於該行之金融機構發生存款人異常提領情事，該行依規定程序承作緊急資金融通</u> ²⁶⁹ 。

資料來源：作者個人彙整。

264 中央銀行對銀行辦理融通作業要點第5點。

265 中央銀行對銀行辦理融通作業要點第9點。

266 中央銀行對銀行辦理融通作業要點第17點。

267 貼現窗口制度，中央銀行全球資訊網，<https://www.cbc.gov.tw/tw/cp-1004-39759-B3E0A-1.html>（最後瀏覽日：2020年6月14日）。

268 參照中央銀行（註267）。

269 中央銀行對銀行辦理融通作業要點第14、16點。

上述融通中最具有防止銀行系統性風險者，為擔保放款再融通中的緊急資金融通²⁷⁰，亦即我國央行於銀行「發生存款人異常提領情事」或「為因應繳存存款準備金於該行之金融機構發生存款人異常提領情事，該行依規定程序承作緊急資金融通」時提供之融通。此二情事均屬銀行類金融機構²⁷¹發生存款人異常提領情事（例如擠兌），導致銀行發生緊急性資金需求。央行融通期限最長可達360日，可提供問題銀行相對充裕時間緩解恐慌²⁷²。

緊急資金融通下，央行保有是否融通之准駁權，可視該申請銀行之信用評等、徵信工作績效、銀行一般準備部位、融通用途、銀行配合我國央行貨幣政策執行情形，及最近一年銀行有無重大違規或不良紀錄等，作為准駁之參考²⁷³；於其准予融通時，央行依法應要求合格擔保品，此外央行融通目前所適用之利率為年利率1.75%，亦高於五大銀行公告之指數房貸利率²⁷⁴，故基本上符合上述Bagehot三原則中的第二與第三原則，可達到一定的防範道德風險效果。

但針對Bagehot三原則中的盡可能擴大融通對象而言，我國規定即相形不足。首先，僅銀行可適用緊急資金融通，顯然未意識到非銀行金融機構與非銀行金融市場亦存在類似銀行的流動性風險與傳染性風險；其次，甚至若干銀行類金融機構亦無從適用緊急資金

270 中央銀行對銀行辦理融通作業要點第14(3)、16點。

271 所謂銀行類金融機構，除商業銀行外，尚包括其他依法可辦理收受存款業務之金融機構，例如信用合作社、農漁會信用部等等，其因辦理收受存款業務，故方有可能發生「存款人」異常提領情事。

272 相較而言，重貼現旨在協助銀行將持有之遠期票據（例如匯票或本票）提前兌現，短期融通僅提供不超過10日之融通期限協助銀行度過極短時之流動性調度，對於解決銀行發生大規模擠兌之恐慌幫助有限。

273 中央銀行對銀行辦理融通作業要點第19點。

274 至2019年12月底止，我國五大銀行的指數房貸利率分別為：臺灣銀行1.089%、臺灣土地銀行1.090%、合作金庫銀行1.090%、第一銀行1.080%、華南銀行1.080%。參照：五大銀行存放款利率歷史月資料，中央銀行全球資訊網，<https://www.cbc.gov.tw/tw/np-1166-1.html>（最後瀏覽日：2020年6月14日）。

融通，蓋上述機制僅開放予於央行設立存款準備金帳戶之銀行，但依我國現行存款準備金制度，未於臺北市或新北市設立總機構或分支機構之地區性商業銀行，以及信用合作社或農漁會信用部，係由央行分別委託臺灣銀行或合作金庫銀行（合稱「受託收管機構」）辦理收管存款準備金業務²⁷⁵，故此類銀行類金融機構如發生存款異常提領，僅能透過向受託收管機構申請融通、再由受託收管機構向央行申請再融通²⁷⁶，時程相對拉長。

（二）最後貸款人制度的監督制衡與資訊公開

最後貸款人制度尚須考量金融市場可能過度反應，故融通資訊須適度保密，避免引發汙名效應而助長市場撤離的恐慌²⁷⁷；但過度保密又可能使中央銀行不受監督，引發中央銀行浮濫融通的顧慮與道德風險。為拿捏此平衡，如何設計最後貸款人的資訊公開機制，亦屬重要。

我國現行法就央行的資訊公開並無明文規定。融通資訊僅可透過央行經濟研究處每年發布之我國資金流量統計年報窺之²⁷⁸；惟上開年報僅提供總量融通金額（我國近年中央銀行融通情形參下圖9），至於細項例如重貼現、短期融通、擔保放款再融通之個別金額，甚至更細項的政府核定放款融通、配合央行放款融通、以及本文最關心的緊急資金融通之個別金額，均付之闕如，遑論提供具體個案中的融通對象名單、金額、條件、擔保品等資訊。此資訊不透明亦造成公眾監督之困難²⁷⁹。

275 金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法第6條。

276 金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法第15條。

277 Avgouleas, *supra* note 20, at 39-40.

278 中華民國資金流量統計，中央銀行全球資訊網，<https://www.cbc.gov.tw/tw/cp-728-104316-b9fa6-1.html>（最後瀏覽日：2020年6月14日）。

279 例如吾人即難以得知為何近四年的央行融通金額劇烈攀升？攀升的原因是源自哪種融通機制？是否意味我國銀行體系內的流動性風險升高？

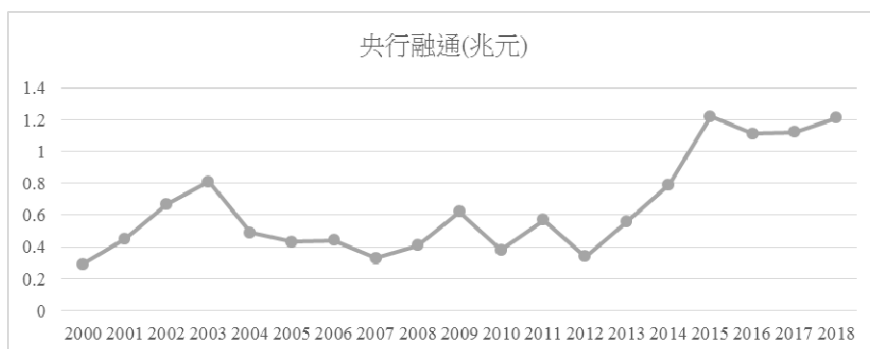


圖9 我國央行融通金額（2000~2018）

資料來源：我國央行經濟研究處〈108年中華民國資金流量統計年報〉。

二、最後貸款人制度的比較法分析——以美國為例

最後貸款人制度於金融海嘯時扮演相當的剎車作用，已如上述，但其亦因此觸及大到不能倒的道德風險，在金融海嘯後面臨相當檢討。以下由比較法角度，以美國為例，探討如何將最後貸款人制度應用至影子銀行系統性風險的控管。

（一）美國最後貸款人制度的背景

美國於19世紀一系列的銀行恐慌事件，促成了1913年建立的聯邦準備系統。1913年以前，銀行遇擠兌只能仰賴向其它民營銀行借款，銀行家J.P. Morgan便是此時代著名的民間最後貸款人²⁸⁰。聯邦準備系統建立之初，聯準會僅對會員銀行融通，造成當時65%的商業銀行——持有25%的存款——因為未加入聯邦準備系統而無從取得融通²⁸¹；此外聯準會允許的擔保品種類亦極其有限，限制了最後

280 SCOTT, *supra* note 1, at 88-89.

281 *Id.* at 89.

貸款人的使用空間²⁸²。

經濟大蕭條後，美國逐步修正其最後貸款人制度。除開放擔保品範圍外，融通對象也逐漸開放，銀行系統部分，美國於1980年將可融通對象擴展至非會員銀行²⁸³；非銀行機構部分，美國於1932年允許聯準會於特殊緊急情事並取得七名理事中五名以上的同意時，得對任何個人、合夥或公司提供融通，前提是此融通對象已無能力自其他銀行機構取得足夠貸款，且其所提供的擔保品達到聯準會滿意的程度²⁸⁴。故美國的最後貸款人基本上及於所有銀行與非銀行機構，且聯準會有裁量權決定是否融通。金融海嘯時，聯準會即利用上述融通機制紓困貝爾斯登與美國國際集團²⁸⁵。

但上述紓困付出了相當代價，美國國會於金融海嘯後檢討聯準會紓困，於Dodd-Frank Act中大幅縮減聯準會對非銀行機構的最後貸款人權限²⁸⁶。以下簡述現行美國法下非銀行機構的最後貸款人制度。

（二）融通對象

美國國會在Dodd-Frank Act中大幅限縮聯準會對非銀行機構的融通。依現行法，聯準會即便於特殊緊急情事，亦不得對個別非銀行機構融通，必須存在一通案適用的融通計畫（program or facility with broad-based eligibility），方可對該計畫下的適格機構提供融通²⁸⁷。依聯準會之融通規則，該通案融通計畫必須至少五位個人或

282 當時美國聯準會接受的抵押品，僅限於國庫券與短期商業或農業貸款。Id. at 89.

283 Id. at 90.

284 Id. at 90-92.

285 Id. at 92.

286 包括禁止聯準會融通單一機構、融通對象限於有償付能力的機構、對非銀行機構的融通須經財政部長同意、對銀行融通的窗口貼現貸款不得轉用以融通該銀行的非銀行關係企業，此外並增加擔保品限制，並要求所有融通需於七日內向國會揭露並於一年內公開。Id. at 93-107.

287 Federal Reserve Act, § 13(3)(A), 12 U.S.C. § 343 (2010).

機構有資格加入方屬之²⁸⁸。

此外，美國國會要求聯準會針對緊急融通政策與程序制訂內規，以確保緊急融通係用以對金融系統挹注流動性，而非用以援助倒閉中的金融機構²⁸⁹，國會並禁止聯準會融通無償付能力的機構²⁹⁰或將上述通案融通計畫用以協助特定機構免於破產、清理或其他清算程序²⁹¹。基此規定，聯準會修改其融通規則，明訂融通對象如已進入破產、清理或其他清算程序、或於融通前90日內基本上並未清償其已到期而無爭議的債務、或有其他聯準會認定無償付能力之事實，聯準會將不予融通²⁹²。聯準會於認定融通對象是否已無償付能力時，將考慮例如融通對象總經理或其他有權代表之人之書面切結、最近期經審計之財務報表及其他相關資訊²⁹³。

(三) 融通條件

金融海嘯前，聯準會對非銀行機構的融通僅須取得令其滿意的擔保品。此規範相對寬鬆，實務上聯準會亦運用其裁量權，融通無擔保商業本票的發行機構，此類機構通常有足夠的信用評等、但於收受融通時並未提供擔保品²⁹⁴。

但金融海嘯後，為避免納稅人損失，美國國會要求聯準會制訂內規確保緊急融通的擔保品足以避免納稅人損失，並要求聯邦準備銀行基於公允風險管理實務與納稅人保護的原則，認定所有擔保品的可融通價值²⁹⁵。基此要求，聯準會修訂其融通規則，明定緊急融

288 Federal Reserve, Extensions of Credit by Federal Reserve Banks [hereinafter “Regulation A”], C.F.R. § 201.4(d)(4)(iii)(C) (2015).

289 Federal Reserve Act, § 13(3)(B)(i) (2010).

290 Federal Reserve Act, § 13(3)(B)(ii) (2010).

291 Federal Reserve Act, § 13(3)(B)(iii) (2010).

292 Regulation A, C.F.R. § 201.4(d)(5)(iii) (2015).

293 Regulation A, C.F.R. § 201.4(d)(5)(iv) (2015).

294 SCOTT, *supra* note 1, at 105.

295 Federal Reserve Act, § 13(3)(B)(i) (2010).

通必須取得聯邦準備銀行滿意的保證或擔保，且聯邦準備銀行須於融通前認定所有擔保品的可融通價值²⁹⁶。因此在金融海嘯後，聯準會已無從對無擔保商業本票發行機構提供融通。

（四）資訊公開

美國國會首先加強聯準會對國會的揭露，聯準會須於緊急融通後七日內向參議院與眾議院相關委員會提出書面報告，說明融通的正当理由、融通對象的身分、融通日期、金額、形式以及融通的重要條件（包括融通期間、擔保品及其價值、所有利息、費用或其他收益、對融通對象所課予的負擔例如員工薪酬或發放股利等限制、以及該融通預期產生的納稅人成本）²⁹⁷，聯準會並須每三十日更新資訊，包括抵押品價值、利息、費用或其他收益、以及該融通預期產生的納稅人成本²⁹⁸。當中融通對象的身分、各融通對象收受的融通金額及抵押品資訊，國會如經聯準會主席的書面要求，有義務保持機密，僅流通於相關委員會之委員間²⁹⁹。

美國國會也明文化公眾揭露的要求，明訂聯準會應於緊急融通終止後一年之日，揭露各緊急融通對象之姓名與相關資訊、融通金額、融通利率、抵押品種類與金額等資訊³⁰⁰；但於該法定公告期日前，除聯準會主席認為提早公告有利公共利益且不影響相關融通的有效性外，上述資訊應保持機密³⁰¹。

（五）小結

茲比較美國與我國最後貸款人制度如表5。整體而言，美國於

296 Regulation A, C.F.R. § 201.4(d)(6) (2015).

297 Federal Reserve Act, § 13(3)(C)(i) (2010).

298 Federal Reserve Act, § 13(3)(C)(ii) (2010).

299 Federal Reserve Act, § 13(3)(D) (2010).

300 Federal Reserve Act, § 11(s)(1) and (2) (2018).

301 Federal Reserve Act, § 11(s)(3) (2018).

金融海嘯前的非銀行機構緊急融通機制過於寬鬆，包括寬鬆的擔保品要求、融通對象財務要求以及欠缺明確資訊公開機制，故於金融海嘯後有所修正，惟其修正內容並非禁止聯準會對非銀行機構緊急融通，而是朝落實擔保品要求、明確財務要求以及建立資訊公開機制等出發；反觀我國，目前則並未開放央行對非銀行機構辦理緊急資金融通，與美國於金融海嘯前的法制相比，頗有過猶不及之感。

表5 美國與我國緊急融通機制之比較

	美國	我國
融通法源	聯邦準備法	中央銀行法
融通種類	緊急融通機制	緊急資金融通
融通對象	通案計畫下之合格機構	僅限銀行
擔保品政策	須附擔保品	須附擔保品
資訊公開	融通後七日內向國會報告； 融通終止後一年向公眾揭露	無特別規定

資料來源：作者個人彙整。

三、我國最後貸款人機制應有的調整

與美國金融海嘯後的法制修正相比，我國現行最後貸款人制度仍以銀行為重心，而輕忽影子銀行的系統性風險為加強我國最後貸款人機制，為影子銀行審慎監管建立第一道防線，本文建議我國中央銀行法應為以下修改。

(一) 融通對象的放寬

我國現行制度最亟待改善者，為放寬僅融通銀行之限制³⁰²，將

³⁰² 補充者為，現制下我國央行僅對於央行設立存款準備金帳戶之銀行提供緊急資金融通，但未於央行設立存款準備金帳戶之銀行亦可能有發生流動性問題而須央行提供緊急融通之必要，現制下此類銀行僅能透過其設立準備金帳戶之銀行間接取得央行之緊急融通，除作業程序拉長外，更不易安撫此類銀行

央行緊急融通對象擴大至其他非銀行機構。現行制度下，非銀行機構如有流動性紓困之需求，僅能向一般銀行請求緊急資金融通，或至多於證券商與證券金融公司之情形，透過向銀行申請融通、再由銀行以自己名義向我國央行申請融通的方式，間接迂迴取得央行融通³⁰³。特別是我國公股銀行由於事實上受財政部控制，即可能被要求配合政府金融政策而扮演紓困角色。

由銀行扮演緊急融通中介者固然有其作用，但存在以下幾點顧慮：第一、此將使銀行承擔非銀行機構之風險，一般商業銀行不必然願意配合，即便是公股銀行，金融主管機關也不宜強行行政介入要求公股銀行配合國家政策而紓困，蓋此種作法不僅可能影響公股銀行本身之財務健全與穩定，更形同公股銀行大股東基於自身之需求而干預公股銀行專業經理人之決策，有違所有與經營分離之公司治理原則，並非值得鼓勵的作法；第二、此於較小規模的金融動盪時固可有其作用，但倘遇較大規模的系統性不穩定局面，銀行本身可能亦有一定的流動性緊張，可能自顧不暇而無法提供非銀行機構流動性支持，故央行仍有介入之必要；第三、於央行有介入必要時，限制央行僅能間接透過銀行對非銀行機構注入流動性，首先因增加銀行此一中介者，銀行可能因此要求利率或至少費用之填補，故可能拉高融通對象的融通成本，此外融通程序亦因此拉長，可能耽誤提供融通的時間點，在非銀行機構面臨緊急融通需求時亦宜盡量避免。

由比較法觀之，美國長期以來均未將央行融通對象限於銀行，甚至未限於金融機構³⁰⁴；故我國亦宜未雨綢繆，及早修改中央銀行

存戶之恐慌，進而不利控制系統性穩定，故央行亦應擴大其融通對象至所有銀行。

303 參照：中央銀行法第30條、中央銀行對銀行辦理證券金融公司或證券商資金融通管理辦法。

304 金融海嘯前之英國亦僅將其最後貸款人制度限制適用於銀行，且相關最後貸款人制度係規定於英格蘭銀行的英幣貨幣框架（Sterling Monetary

法規定，至少在緊急資金融通時擴大融通對象，明文賦予我國央行緊急融通非銀行機構之權限，此不僅可避免在金融不穩定時央行陷入是否有權介入的困擾而影響央行介入的時機，更重要者為向市場參與者明確昭示央行緊急融通的法源依據，進而維護資金供應者的市場信心、避免恐慌擴散。

實則，中央銀行法第2條所列我國央行經營之目標第一款即為「促進金融穩定」，並與第二款「健全銀行業務」並列；中央銀行法第12條第2款亦明定中央銀行的業務包括「銀行及其他金融機構」，顯見即便在現行法下，我國央行不僅應考慮銀行的健全穩定，更應考慮銀行以外整體金融的健全穩定。非銀行金融機構與金融市場既如上所述在理論上亦可能存在流動性風險與傳染性風險，進而有釀成系統性風險的可能；且現實上我國若干非銀行金融機構與金融市場的規模亦已成長至一定規模，我國央行將其職掌之重要職權之一即最後貸款人機制的融通對象擴大至銀行外的非銀行金融機構或市場，亦符合中央銀行法設定的促進金融穩定此一經營目標。

具體作法上，我國可將現行中央銀行法第19條第1項中「本行得對銀行辦理左列各項融通」中的「對銀行」三字刪除³⁰⁵，即可避免在立法層面限制融通對象；嗣後可再由央行修正其內部作業要點，將其適用範圍擴大至其他機構，或另立其它作業要點規範對非

Framework) 下，基本上屬於貨幣政策之一環，但於金融海嘯後，英國有感於影子銀行對金融系統性穩定的影響，故修改其英幣貨幣框架內容以強化最後貸款人的流動性保險(liquidity insurance)功能，並且自2014年11月起將英格蘭銀行可融通之對象由金融海嘯前之銀行與建房互助協會(building society，一種類似信用合作社的銀行機構)擴大及於受英國審慎監管局(Prudential Regulation Authority)監管的證券經紀商與自營商(broker-dealer)以及於英國營業之集中交易對手(central counterparty, CCP)，開放此類非銀行金融機構自願加入特定融通計畫。Bank of England, News Release: Widening Access to the Sterling Monetary Framework: Broker-Dealers and Central Counterparties (Nov. 5, 2014).

305 此外，第19條第2項「本行對銀行之重貼現及其他融通，得分別訂定最高限額」中的「對銀行」三字亦應配合刪除。

銀行機構之融通業務。央行如欲避免此一開放造成道德風險，亦可參考美國聯準會之作法，明訂僅於融通對象已無能力自其他銀行機構取得足夠貸款時，始考慮辦理緊急融通，並明訂融通對象如已有破產、清理、不能清償或其他無償付能力之事實時將不予融通。

至於「非銀行機構」應如何認定，理論上應及於所有為維持金融系統穩定而有必要之情形。參考本文上述對我國影子銀行市場的建構，此處涵蓋之機構無須以經許可之金融機構為限，蓋我國幾項具有相當規模的影子銀行市場均涉及非金融機構，例如票券市場中的票券發行人、有價證券融資融券與證券借貸市場中的融資融券債券投資人、民間融資與租賃業者、提供私人財富管理的私募股權基金業者等，考量此類市場的規模、槓桿比與流動性風險，此類市場參與者均可能對我國金融系統穩定發生影響，我國央行的緊急資金融通機制自不宜將之拒於門外。

但本文亦理解欲一次將所有影子銀行市場參與者納入緊急資金融通機制可能有其難處，如欲漸進改革，本文認為可至少先將若干較具系統重要性之金融機構——例如保險業者及票券金融業者納入緊急資金融通範圍內³⁰⁶，再循序擴大融通對象至其他非金融機構之影子銀行市場。

最後，本文認為我國現階段應暫時無須引進美國對融通對象做出的通案計畫限制。如上述，美國限制聯準會僅可融通通案計畫下的適格機構，與其金融海嘯時之紓困歷史有關，此限制在美國學術界亦引發相當批評，認為其過度在意道德風險防範，反而犧牲金融系統穩定，特別是當金融系統性風險是源自單一或極少數金融機構

³⁰⁶ 於決定可適用緊急資金融通之非銀行機構時，央行可考慮該機構的規模、複雜度、所提供的金融服務是否特殊、與金融系統的牽連程度、傳染性風險程度等因素。Dobler et al., *supra* note 183, at 23. See also Tucker, *supra* note 251, at 27-28.

之流動性問題時，美國聯準會將無從提前防範之³⁰⁷。我國既無此歷史背景，此時點似無必要引進之。

（二）資訊公開政策的調整

融通資訊之公開可相當程度建立央行問責性。我國目前並未規定央行公開融通資訊之義務，實務上係由央行經濟研究處每年發布之我國資金流量統計年報中提供前一年度總量的融通金額數據。此於重貼現或短期融通時，因與金融系統性風險防免較無直接關聯，或許尚可接受，但於緊急資金融通此種涉及金融系統性風險之情形，如無進一步細項數據，可能導致公眾監督之困難；但如過早公開相關細節資訊，又有汙名效應的顧慮。

本文認為緊急資金融通較適合的公開制度——包括適用於銀行與非銀行機構，可參考美國於金融海嘯後之作法，於融通終止後一年方向公眾揭露相關融通資訊，包括各緊急資金融通對象之姓名與相關資訊、融通金額、融通利率、抵押品種類與金額之相關資訊，一年內則原則保持機密；此際因融通已終止達一年，故較無汙名效應或造成金融系統不穩定之顧慮，但仍可供事後檢驗央行決策之妥適性，此作法亦有助公眾於事後檢驗緊急資金融通對象之風險管理能力，故有促使銀行與非銀行機構管控其流通性之效果，進而可適度防免最後貸款人機制衍生的道德風險疑慮。

但另外考量到上述的汙名效應，本文認為不宜引進美國採取的七日向國會報告的作法，蓋於金融系統不穩定下，立即公開或向國會報告容易引發恐慌，即使美國在制度上要求國會議員就相關資訊保密，但考量我國國會運作實況，較難期待央行向國會報告後資訊不外洩，因此在權衡金融穩定與監督制衡兩面的政策需求後，本文認為仍宜延後公開緊急資金融通資訊的時程。

307 SCOTT, *supra* note 1, at 94-96. See also Posner, *supra* note 20, at 1574-76.

四、小結

綜上，為控制我國影子銀行的金融系統性風險，本文建議可由改進我國最後貸款人制度做起，具體作法包括擴大緊急資金融通的適用範圍至非銀行機構以及要求央行於緊急資金融通終止後一年公告相關融通資訊。如此修正一方面使我國央行得以更有效防免來自非銀行機構的系統性風險，另一方面透過公告機制提升央行最後貸款人制度的透明性之餘，搭配最後貸款人制度較高的央行貸款利率，亦可對非銀行機構施以一定的名譽成本與借貸成本，進而控管其道德風險而不致使其過度輕忽流動性風險。

以上建議僅為改善我國最後貸款人制度的初步建議。國際上關於最後貸款人制度的研究文獻，另有有感於「貸款」作為主要紓困方式的不足，而以金融海嘯時聯準會曾採取的其它紓困手段為據，倡議中央銀行應有權採取其它紓困方式——例如購買資產或股份、要求融通對象利用融通款項為特定行為、強制增資、強制特定機構申請融通等³⁰⁸。此倡議未來在比較法上如何發展，亦值得持續關注。

陸、結論

本文探討金融海嘯後國際上蓬勃發展的影子銀行監管理論與法制，並應用之分析我國的影子銀行問題，最終建議我國金融法制應有的改革。金融體系中存在系統性風險的金融機構不以銀行為限，非銀行機構與市場均可能有上述風險。以我國現況而言，金融市場

³⁰⁸ See generally Posner, *supra* note 20, at 1568-71. See also Kathryn Judge, *The First Year: The Role of a Modern Lender of Last Resort*, 116 COLUM. L. REV. 843 (2016). Cf. Thomas M. Humphrey, *Lender of Last Resort: What It Is, Whence It Came, and Why the Fed Isn't It*, 30 CATO J. 333, 355-63 (2010).

當中包括票券市場與證券金融市場，以及金融機構當中包括保險業者與票券金融業者，均存在一定的系統性風險，需要持續關注，此外尚有若干金融統計死角——例如民間融資與租賃業與私人財富管理業者，亦有待加強資訊蒐集。

我國現行法制對非銀行金融業者之監管，基本上仍著重財務監管與強制保險，而相對輕忽其它事後審慎監管措施；因此本文於回顧比較法與國際學術文獻並考量加強監管的成本效益分析後，建議由加強我國央行的最後貸款人制度著手，擴大緊急資金融通對象至非銀行機構，以俾於我國非銀行機構遭遇流動性問題時給予融通；至於此事後審慎監管可能引發的道德風險，除既有的擔保要求與懲罰性融通利率措施可予以控管外，本文亦建議加強央行對公眾的資訊公開義務，透過揭露引入公眾監督避免央行濫權，並適度控管融通對象的道德風險。

調整我國最後貸款人制度僅為加強影子銀行系統性風險監管之第一步，我國金融主管機關仍宜針對不同類型之非銀行金融機構與金融市場，分析其具體風險，針對其風險擬訂相應之審慎監管措施；除加強監管外，另應由治理面加強金融機構之風險管理意識與工具。本文在此僅先拋磚引玉，指出當今金融環境下銀行與非銀行金融機構與非銀行金融市場的界線已日益模糊，傳統著重銀行監管的金融監管理論與法制有必要進行思維調整，期盼本文能為我國未來金融監管發展奠定初步的理論與法制基礎！

參考文獻

1. 中文部分

- 中央銀行（2013），金融穩定報告，8期，頁1-112，臺北：中央銀行。
- （2018），金融穩定報告，12期，頁1-114，臺北：中央銀行。
- 中央銀行經濟研究處（2018），中華民國資金流量統計年報——民國106年，臺北：中央銀行。
- 中華民國票券金融商業同業公會（2019），中華民國107年年報，臺北：中華民國票券金融商業同業公會。
- 王志誠（2014），銀行法，臺北：新學林。
- （2017），現代金融法，3版，臺北：新學林。
- 王志誠、廖乃慶、許光承、張宇脩（2017），互聯網金融之監理機制，臺北：新學林。
- 甘雯綺（2013），影子銀行的監理架構與問題，國際金融參考資料，65輯，頁70-94。
- 吳顯宗（2014），影子銀行監理趨勢，存款保險資訊季刊，27卷2期，頁113-134。
- 李儀坤（2014），影子銀行與金融海嘯之關聯與監理方針，信用合作，120期，頁8-22。
- 林俊銘（2015），投射更多的燈光在影子銀行上——其本質、問題及規範初探，財產法暨經濟法，41期，頁29-93。
- 邵慶平（2009），金融危機的形成、處理機制與法制基礎——對美國次級房貸金融危機的觀察，月旦法學雜誌，165期，頁29-45。
- 游啟璋（2019），票券金融管理法，收於：王文宇、林仁光、林繼

恆、林國全、詹庭禎、王志誠、汪信君、黃銘傑、李禮仲、游啟璋、廖大穎、康文彥著，金融法，10版，頁437-462，臺北：元照。

曾宛如（2009），金融海嘯下金融監理之反思，月旦法學雜誌，168期，頁81-92。

黃迨（2015），影子銀行之介紹，臺灣經濟金融月刊，51卷6期，頁43-56。

楊岳平（2019），論違法收受存款罪的目的性限縮——評最高法院106年度台上字第3713號刑事判決，月旦裁判時報，90期，頁46-53。

賴英照（2017），最新證券交易法解析——股市遊戲規則，3版，臺北：自刊。

謝易宏（2009），潰敗金融與管制迷思——簡評美國二〇〇八年金融改革，月旦法學雜誌，164期，頁186-225。

2. 外文部分

Adrian, Tobias, and Bradley Jones. 2018. *Shadow Banking and Market-Based Finance*. Washington, D.C.: International Monetary Fund.

Allen, Hilary J. 2010. Money Market Fund Reform Viewed Through a Systemic Risk Lens. *Journal of Business and Securities Law* 11:87-109.

Armour, John, Dan Awrey, Paul Davies, Luca Enriques, Jeffrey N. Gordon, Colin Mayer, and Jennifer Payne. 2016. *Principles of Financial Regulation*. Oxford: Oxford University Press.

Avgouleas, Emilios. 2016. Fundamentals of Bank Supervision and the Lender of Last Resort in the Post-2008 Era: A Critical Appraisal and Forward Looking Recommendations. University of Edinburgh School of Law Research Paper 24:1-53. Available at <https://ssrn.com/abstract=2833891>.

- Bagehot, Walter. 1873. *Lombard Street: A Description of the Money Market*. Great Britain: Henry S. King & Co.
- Barr, Michael S., Howell E. Jackson, and Margaret E. Tahyar. 2016. *Financial Regulation: Law and Policy*. St. Paul, MN: Foundation Press.
- Basel Committee on Banking Supervision. 2010. Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems. Available at https://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.pdf.
- . 2012. A Framework for Dealing With Domestic Systemically Important Banks. Available at <https://www.bis.org/publ/bcbs233.pdf>.
- . 2015. Guidelines: Corporate Governance Principles for Banks. Available at <https://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf>.
- . 2018. Global Systemically Important Banks: Revised Assessment Methodology and The Higher Loss Absorbency Requirement. Available at <https://www.bis.org/bcbs/publ/d445.pdf>.
- Brown, Latoya. 2013. The Regulation of U.S. Money Market Funds: Lessons from Europe. *Brigham Young University International Law and Management Review* 9(2):201-225.
- Calomiris, Charles W., and Matthew Jaremski. 2016. Deposit Insurance: Theories and Facts. *Annual Review of Financial Economics* 8:97-120.
- Casey, Anthony J., and Eric A. Posner. 2015. A Framework for Bailout Regulation. *Notre Dame Law Review* 91:479-536.
- Chiu, Iris H-Y. 2016. Transcending Regulatory Fragmentation and the Construction of an Economy-Society Discourse: Implications for Regulatory Policy Derived from a Functional Approach to Understanding Shadow Banking. *The Journal of Corporation Law* 42:327-358.
- Cochrane, John H. 2014. Toward a Run-free Financial System. Pp. 197-

249 in *Across the Great Divide: New Perspectives on the Financial Crisis*, edited by Martin Neil Baily and John B. Taylor. Stanford, CA: Hoover Institution Press.

Conti-Brown, Peter. 2012. Elective Shareholder Liability. *Stanford Law Review* 64:409-467.

Crawford, John. 2016. Memorandum on the Asset Management Industry. Working paper. Available at: <https://ssrn.com/abstract=2884377>.

Dobler, Marc, Simon Gray, Diarmuid Murphy, and Bozena Radzewicz-Bak. 2016. The Lender of Last Resort Function after the Global Financial Crisis. Working Paper No. WP/16/10. IMF. Available at <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp1610.pdf>.

Financial Crisis Inquiry Commission. 2011. Financial Crisis Inquiry Report: Final Report of the National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States. Available at <https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf>.

Financial Stability Board. 2011. Shadow Banking: Strengthening Oversight and Regulation. Available at https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_111027a.pdf.

———. 2013. Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking: Policy Framework for Addressing Shadow Banking Risks in Securities Lending and Repos. Available at https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_130829b.pdf.

———. 2013. Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking: Policy Framework for Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking Entities. Available at https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_130829c.pdf.

———. 2015. Next Steps on the Assessment Methodologies for Non-Bank Non-Insurer Globally Systemically Important Financial Institutions (NBNI G-SIFIs). Available at https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_150829d.pdf.

- content/uploads/NBNI-G-SIFI-Next-Steps-Press-Release.pdf.
- . 2015. Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance: Regulatory Framework for Haircuts on Non-centrally Cleared Securities Financing Transactions. Available at <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P190719-1.pdf>.
- . 2016. Peer Review of Japan: Review Report. Available at <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/Japan-peer-review-report.pdf>.
- . 2017. Assessment of Shadow Banking Activities, Risks and the Adequacy of Post-crisis Policy Tools to Address Financial Stability Concerns. Available at <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P300617-1.pdf>.
- . 2017. Policy Recommendations to Address Structural Vulnerabilities from Asset Management Activities. Available at <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/FSB-Policy-Recommendations-on-Asset-Management-Structural-Vulnerabilities.pdf>.
- . 2020. Global Monitoring Report on Non-Bank Financial Intermediation 2019. Available at <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P190120.pdf>.
- Financial Stability Board & International Organization of Securities Commissions. 2014. Consultative Document: Assessment Methodologies for Identifying Non-Bank Non-Insurer Global Systemically Important Financial Institutions – Proposed High-Level Framework and Specific Methodologies. Available at https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140108.pdf.
- . 2015. Consultative Document (2nd): Assessment Methodologies for Identifying Non-Bank Non-Insurer Global Systemically Important Financial Institutions – Proposed High-Level Framework and Specific Methodologies. Available at <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/2nd-Con-Doc-on-NBNI-G-SIFI->

methodologies.pdf.

- Fisch, Jill E. 2015. The Broken Buck Stops Here: Embracing Sponsor Support in Money Market Fund Reform. *North Carolina Law Review* 93:935-1972.
- Gordon, Jeffrey N. and Christopher Muller. 2011. Confronting Financial Crisis: Dodd-Frank's Dangers and the Case for a Systemic Emergency Insurance Fund. *Yale Journal on Regulation* 28:151-211.
- Group of Thirty. 2010. Enhancing Financial Stability and Resilience: Macroprudential Policy, Tools, and Systems for the Future. Washington, D.C.: Group of Thirty.
- Gubler, Zachary J. 2012. Regulating in the Shadows: Systemic Moral Hazard and the Problem of the Twenty-First Century Bank Run. *Alabama Law Review* 63:221-273.
- Hopt, Klaus J. 2012. Corporate Governance of Banks after the Financial Crisis. Pp. 337-367 in *Financial Regulation and Supervision: A Post-crisis Analysis*, edited by Eddy Wymeersch, Klaus J. Hopt, and Guido Ferrarini. Oxford: Oxford University Press.
- Humphrey, Thomas M. 2010. Lender of Last Resort: What It Is, Whence It Came, and Why the Fed Isn't It. *Cato Journal* 30:333-364.
- International Association of Insurance Supervisors. 2016. Global Systemically Important Insurers: Updated Assessment Methodology. Available at <https://www.fsb.org/2016/06/global-systemically-important-insurers-updated-assessment-methodology/>.
- Jackson, Howell E. 2010. Loan-Level Disclosure in Securitization Transactions: A Problem with Three Dimensions. Working Paper No. 10-40. Harvard Law School Public Law & Legal Theory, Cambridge, MA.
- Jackson, Howell E., and Stephanie Massman. 2017. The Resolution of Distressed Financial Conglomerates. *Russell Sage Foundation*

- Journal of the Social Sciences* 3(1):48-72.
- Johnson, Jason Scott. 2016. Do Product Bans Help Consumers? Questioning the Economic Foundations of Dodd-Frank Mortgage Regulation. *George Mason Law Review* 23:617-696.
- Judge, Kathryn. 2016. The First Year: The Role of a Modern Lender of Last Resort. *Columbia Law Review* 116:843-925.
- . 2017. Information Gaps and Shadow Banking. *Virginia Law Review* 103:411-480.
- . 2019. Guarantor of Last Resort. *Texas Law Review* 97:707-766.
- Kaal, Wulf A. 2015. The Systemic Risk of Private Funds after the Dodd-Frank Act. *Michigan Business & Entrepreneurial Law Review* 4:163-193.
- King, Mervyn. 2017. *The End of Alchemy: Money, Banking, and the Future of the Global Economy*. New York, NY: W. W. Norton & Company.
- Legind, Nina Dietz, and Camilla Horby Jensen. 2014. The European Regulation of Credit Rating Agencies. *Law in Context: A Socio-legal Journal* 30:114-145.
- Lubben, Stephen J., and Arthur E. Wilmarth, Jr. 2017. Too Big and Unable to Fail. *Florida Law Review* 69:1205-1249.
- Macey, Jonathan. 2011. It's All Shadow Banking, Actually. *Review of Banking and Financial Law* 31:593-1053.
- Macey, Jonathan R., and Maureen O'Hara. 2016. Bank Corporate Governance: A Proposal for the Post-Crisis World. *Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review* 22(1):85-105.
- Manns, Jeffrey. 2011. Building Better Bailouts: The Case for a Long-term Investment Approach. *Florida Law Review* 63:1349-1406.
- McConnell, John J., and Stephen A. Buser. 2011. The Origins and Evolution of the Market for Mortgage-Backed-Securities. *Annual*

Review of Financial Economics 3:173-192.

Mehrling, Perry. 2010. *The New Lombard Street: How the Fed Became the Dealer of Last Resort*. Princeton, NJ: Princeton; Oxford: Princeton University Press.

Mobley, Ethan T. 2016. Regulating Moral Hazard: The True Risk of Dodd-Frank's Risk Retention Requirement. *Journal of Business, Entrepreneurship and the Law* 10:45-62.

Muñoz, David Ramos. 2016. Shadow Banking: The Blind Spot in Banking and Capital Markets Reform. *European Company and Financial Law Review* 13:157-196.

Omarova, Saule T. 2019. The "Too Big to Fail" Problem. *Minnesota Law Review* 103:2495-2541.

Partnoy, Frank. 2017. What's (Still) Wrong with Credit Ratings. *Washington Law Review* 92:1407-1472.

Peirce, Hester. 2016. Derivatives Clearinghouses: Clearing the Way to Failure. *Cleveland State Law Review* 64:589-660.

Posner, Eric A. 2016. What Legal Authority Does the Fed Need During a Financial Crisis?. *Minnesota Law Review* 101:1529-2089.

Ricks, Morgan. 2016. *The Money Problem: Rethinking Financial Regulation*. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Rosenthal, Sean J. 2015. Moving beyond a Unit Banking World: The Case for Repealing Federal Deposit Insurance. *Business and Bankruptcy Law Journal* 3:64-95.

Schwarcz, Steven L. 2018. Beyond Bankruptcy: Resolution as a Macprudential Regulatory Tool. *Notre Dame Law Review* 94:709-750.

Schwarz, Daniel, and David Zaring. 2017. Regulation by Threat: Dodd-Frank and the Nonbank Problem. *University of Chicago Law Review* 84:1813-1881.

- Scott, Hal S. 2011. How to Improve Five Important Areas of Financial Regulation. Pp. 113-154 in *Rules for Growth: Promoting Innovation and Growth through Legal Reform*, edited by Robert E. Litan. Kansas, MO: Ewing Marion Kauffman Foundation.
- . 2016. *Connectedness and Contagion: Protecting the Financial System from Panics*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Scott, Hal S., and Anna Gelpern. 2016. *International Finance: Transactions, Policy, and Regulation*. 21th ed. St. Paul, MN: Foundation Press.
- Scott, Lynn. A. 2011. Derivatives and the Legal Origin of the 2008 Credit Crisis. *Harvard Business Law Review* 1:1-38.
- Skinner, Christina Parajon. 2017. Regulating Nonbanks: A Plan for SIFI Lite. *Georgetown Law Journal* 105:1379-1432.
- Stulz, René M. 2015. Risk-Taking and Risk Management by Banks. *Journal of Applied Corporate Finance* 27(1):8-18.
- The Board of the International Organization of Securities Commissions. 2018. Open-ended Fund Liquidity and Risk Management – Good Practices and Issues for Consideration: Final Report. Available at <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD591.pdf>.
- Thomson, James B. 2010. On Systemically Important Financial Institutions and Progressive Systemic Mitigation. *DePaul Business and Commercial Law Journal* 8:135-419.
- Tucker, Paul. 2014. The Lender of Last Resort and Modern Central Banking: Principles and Reconstruction. BIS Working Paper, No. 79b. Available at <https://ssrn.com/abstract=2504686>.
- Turner, Adair. 2015. *Between Debt and the Devil: Money, Credit, and Fixing Global Finance*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Weber, Robert F. 2010. New Governance, Financial Regulation, and Challenges to Legitimacy: The Example of the Internal Models

Approach to Capital Adequacy Regulation. *Administrative Law Review* 62:783-869.

White, Tessa. 2015. From the Group of Twenty to the Group of Two: The Need for Harmonizing Derivatives Regulation between the United States and the European Union. *Law and Contemporary Problems* 78(4):301-333.

Zywicki, Todd J. 2016. Market-Reinforcing versus Market-Replacing Consumer Finance Regulation. Pp. 319-341 in *Reframing Financial Regulation: Enhancing Stability and Protecting Consumers*, edited by Hester Peirce and Benjamin Klutsey. Arlington, VA: Mercatus Center George Mason University.

The Prudential Regulation of the Financial Systemic Risks of Taiwan's Shadow Banks: Strengthening the Lender of Last Resort Regime of Central Banks

*Yueh-Ping (Alex) Yang**

Abstract

In light of the systemic risks triggered by non-bank financial systems during the global financial crisis, global financial regulators strengthened the supervision of the so-called “shadow banks”. In contrast, Taiwan’s financial regulators have somewhat ignored this issue. Considering the increasing importance of Taiwan’s non-bank financial institutions and markets, this paper draws on the shadow banking theory and the analytical framework proposed by the Financial Stability Board to explore the current state of shadow banks in Taiwan. It identifies the markets of notes and securities finance as well as insurance companies and note financing companies for further attention. The paper then explores the regulatory measures for controlling the systemic risks of shadow banks. After comparing the designation of systematically important financial institutions, orderly liquidation, mandatory insurance, and lender of last resorts, it proposes that Taiwan can start by improving the lender of last resort regime. This paper further proposes that Taiwan’s Central Bank can expand the application scope of its emergent lending system to non-bank institutions. It also proposes that the Central Bank can publish related lending information one year after the lending is terminated. These proposals may strengthen the control of systemic

* Assistant Professor, College of Law, National Taiwan University. The author can be reached at alexpyang@ntu.edu.tw.

risks while improving the moral hazard control and introducing proper check and balance against the Central Bank.

KEYWORDS: shadow banks, financial systemic risks, non-bank financial institutions, systemically important financial institutions, lender of last resort, moral hazard, prudential regulation, central banks, global financial crisis.